ODBORNÉ VYJÁDŘENÍ

Posouzení přiměřenosti marže realizované společností CTI SOFTWARE s.r.o., v souvislosti s pořízením technologických celků pro společnost TESLA LIGHTING s.r.o.

Zhotovitel:

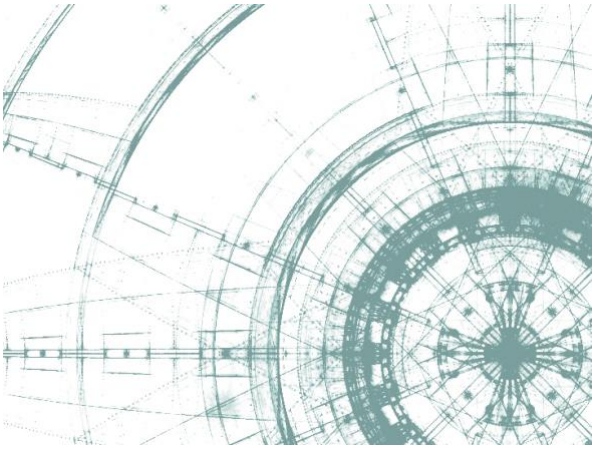
PKF APOGEO Esteem, a.s.
Rohanské nábřeží 671/15
186 00 Praha 8
IČO: 261 03 451

(dále také jako „Zhotovitel“)

Zadavatel:

Vilímková Dudák & Partners, advokátní kancelář, s.r.o.
Amazon Court, Karolínská 661/4
186 00 Praha 8
IČ: 285 08 939

(dále také jako „Zadavatel“)



1 Předmět a účel odborného vyjádření

Předmětem tohoto odborného vyjádření je posouzení přiměřenosti marže realizované společností CTI SOFTWARE s.r.o., IČO: 257 50 399, se sídlem Na Břehu 468/37, 190 00 Praha 9 - Vysočany, zapsané u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 66863 (dále také jako „Společnost"), v souvislosti s pořízením technologických celků, dle proformafaktury č. EVPI1411052B a proformafaktury č. EVPI1411053B, obojí ze dne 5. 11. 2014, uzavřené mezi společností CTI SOFTWARE s.r.o., jakožto kupujícím, a společností HangZhou Everfine Photo-e-info Co. Ltd, SC: 300306, se sídlem No. 669, Binkang Road, Binjiang District, Hanzhou, Zhejiang 310053 (dále také jako „Everfine") jakožto dodavatelem, a následným prodejem těchto technologických celků společnosti DINO TRADING spol. s r.o., IČO: 636 77 121, se sídlem Husinecká 903/10, 130 00 Praha 3 (dále také jako „DINO"), dle faktury č. 500025 ze dne 20. 2. 2015, a to pro účely soudního sporu

(dále také jako „Předmět posouzení" nebo „Předmět odborného vyjádření").

1.1 Obecné předpoklady a omezující podmínky

Toto odborné vyjádření je zpracováno v souladu s následujícími obecnými předpoklady a omezujícími podmínkami:

1. Podklady poskytnuté Zadavatelem považoval Zhotovitel za věrohodné, pravdivé a správné. Rovněž předpokládá, že vlastnická práva k posuzovanému majetku nabývají platnosti. Z tohoto titulu Zhotovitel nepřebírá žádnou zodpovědnost.
2. Vyjádření je použitelné pouze pro účely, které jsou vymezeny v kapitole č. 1 a závěry v něm uvedené nelze zobecňovat k jakýmkoli jiným případům.
3. Informace z dostupných veřejných zdrojů, na nichž je založeno celé nebo část posouzení, jsou věrohodné, ale nebyly ve všech případech ověřovány.
4. Analýzy, názory a závěry uvedené v tomto odborném vyjádření jsou platné jen za omezujících podmínek a předpokladů, které jsou uvedeny v tomto vyjádření a jsou osobními, nezaujatými analýzami, názory a závěry Zhotovitele.
5. Zhotovitel nepřebírá odpovědnost za změny v tržních podmínkách. Nepředpokládá, že by důvodem k přezkoumání tohoto posouzení mělo být zohlednění událostí nebo podmínek, které by se vyskytly následovně po datu posouzení.
6. V rámci podnikání dotčených společností se předpokládá plný soulad se všemi aplikovanými zákony a předpisy v ČR.
7. Posouzení zohledňuje všechny skutečnosti známé Zhotoviteli nejpozději k datu posouzení, které by mohly ovlivnit dosažené závěry nebo odhadnuté hodnoty. Pokud Zhotovitel využívá informace vydané po datu posouzení, jsou relevantní ve vztahu k posouzení Předmětu odborného vyjádření a pouze tak zpřesňují reálie dané k rozhodnému datu.

8. Zhotovitel konstatuje, že nemá žádné současné ani budoucí zájmy na Předmětu posouzení v rámci tohoto vyjádření ani na zúčastněných osobách a současně neexistuje žádný osobní zájem nebo zaujatost v souvislosti s výsledkem tohoto odborného vyjádření.

9. Zhotovitel předpokládá, že náklady přímo související s konkrétní dodávkou, resp. prodejem Technologických celků, které jsou pro účely tohoto odborného vyjádření stanoveny dle soupisu / přehledu přímých nákladů poskytnutého od Zadavatele, jsou správné, úplné a věcně souvisejí výhradně s prodejem Technologických celků. Zhotovitel tyto náklady rámcově ověřil, přičemž správnost, úplnost a věcná příslušnost uvedených nákladů jsou stvrzeny čestným prohlášením poskytnutým Zadavatelem, avšak za případné odchylky v charakteru těchto nákladů Zhotovitel nepřebírá žádnou zodpovědnost.

1.2 *Rozhodné datum*

Za rozhodné datum posouzení Předmětu odborného vyjádření, je považováno datum **20. 2. 2015**.

1.3 *Podkladové materiály*

Pro účely tohoto odborného vyjádření byly k dispozici následující podkladové materiály získané od Zadavatele či Zhotovitelem z veřejně dostupných zdrojů. Mezi nejvýznamnější dokumenty patří:

- Proformafaktura č. EVPI1411052B ze dne 5. 11. 2014 vystavena v souvislosti s pořízením technologických celků mezi společností CTI SOFTWARE, s.r.o., jakožto kupujícím, a společností HangZhou Everfine Photo-e-info Co., Ltd., jakožto dodavatelem;
- Proformafaktura č. EVPI1411053B ze dne 5. 11. 2014 vystavena v souvislosti s pořízením technologických celků mezi společností CTI SOFTWARE, s.r.o., jakožto kupujícím, a společností HangZhou Everfine Photo-e-info Co., Ltd., jakožto dodavatelem;
- Zadávací a technická dokumentace v souvislosti s pořízením technologických celků dle výběrového řízení, které bylo zahájeno dne 10. 9. 2014, organizováno společností enovation s.r.o. a konečné datum předkládání nabídek bylo stanoveno na 13. 10. 2014;
- Soupis/přehled nákladů na „vypátrání“, souvisejících mj. s průzkumem trhu, návštěvou veletrhů, jednání s výrobci, vynaložených v přímé souvislosti s pořízením technologických celků z Číny dle proformafaktury č. EVPI1411052B ze dne 5. 11. 2014 a proformafaktury č. EVPI1411053B ze dne 5. 11. 2014, sestavený panem Milanem Pužíkem, narozeným dne 22. 5. 1947, bytem Na Břehu 468/37, 190 00 Praha 9 – Vysočany;
- Usnesení o zahájení trestního stíhání dle §160/1 tr. řádu ze dne 30. 1. 2024, vydané Krajským ředitelstvím policie hl. města Prahy, respektive Odborem hospodářské kriminality, 3. oddělení, se sídlem Kongresová 1666/2, 140 00 Praha;
- Smlouva – prodej CTI x DINO – čekáme na dodání
- Čestné prohlášení – taktéž čekáme na dodání
- Faktura č. 500025 ze dne 20. 2. 2015, vystavena v souvislosti s prodejem technologických celků mezi společností CTI SOFTWARE, s.r.o., jakožto dodavatelem, a společností DINO TRADING spol. s r.o., jakožto odběratelem;
- Ostatní doplňující či upřesňující informace, zejména pak informace ohledně funkčnosti Předmětu posouzení a jeho dalších specifikací, informace týkající se použití Předmětu

posouzení, informace ohledně poskytnutých/přijatých garancích, informace týkající se procesu pořízení Předmětu posouzení, dále pak charakter předmětu činnosti společnosti CTI SOFTWARE, s.r.o. aj., získané od klienta emailovou či telefonickou komunikací.

Zhotovitel použil pouze věrohodné, běžně užívané veřejné zdroje dat, jako jsou data z Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, Ministerstva financí ČR, Českého statistického úřadu (ČSÚ), internetového portálu justice.cz, z internetových stránek prof. Damodarana, z internetových stránek Společnosti a z dalších zdrojů zveřejněných na internetu.

Zhotovitel čerpal zejména z následujících internetových stránek:

- https://www.imf.org/
- https://www.justice.cz/
- https://www.ares.cz/
- https://www.mpo.cz/
- https://www.kroll.com/
- https://www.deloitte.com/
- https://industrialsupplymagazine.com/
- https://www.rba.gov.au/
- https://www.nber.org/
- https://distributionstrategy.com/
- https://nttdata-solutions.com/
- https://www.inddist.com/
- https://www.europarl.europa.eu/
- http://ec.europa.eu/
- https://www.cnb.cz/
- https://everfine.net/

1.4 *Přehled hlavních zkratek a pojmů*

Následující tabulka uvádí přehled hlavních zkratek a pojmů, použitých v rámci tohoto odborného vyjádření.

Tabulka 1: Přehled zkratek a pojmů

Zkratka	Definice
„Zhotovitel“	PKF APOGEO Esteem, a.s., IČO: 261 03 451
„Společnost“	CTI SOFTWARE s.r.o., IČO: 257 50 399, se sídlem Na Břehu 468/37, 190 00 Praha 9 - Vysočany, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 66863
„Technologické celky“	Technologické celky pořízené z Číny dle proformafaktury č. EVPI1411052B ze dne 5. 11. 2014 a proformafaktury č. EVPI1411053B ze dne 5. 11. 2014 mezi společností CTI SOFTWARE, s.r.o., jakožto kupujícím a společností HangZhou Everfine Photo-e-info Co., Ltd (sc: 300306), jakožto dodavatelem
„Everfine“	Společnost HangZhou Everfine Photo-e-info Co. Ltd, SC: 300306, se sídlem No. 669, Binkang Road, Binjiang District, Hanzhou, Zhejiang 310053

Zkratka	Definice
„Předmět posouzení“ / „Předmět odborného vyjádření“	Viz kap. 1 tohoto odborného vyjádření
„Technologický celek 1“	Část Předmětu posouzení, resp. spektroradiometer HAAS-1200 High Accuracy Array s integrační koulí
„Technologický celek 2“	Část Předmětu posouzení, resp. Goniphotometer GO-2000B

Zdroj: vlastní zpracování

2 Charakteristika Předmětu posouzení

Předmětem tohoto odborného vyjádřeníje posouzení přiměřenosti marže realizované Společností v souvislosti s pořízením technologických celků z Číny dle proformafaktury č. EVPI1411052B a proformafaktury č. EVPI1411053B, obojí ze dne 5. 11. 2014, uzavřené mezi Společností jakožto kupujícím a společností HangZhou Everfine Photo-e-info Co., Ltd (sc: 300306), jakožto dodavatelem (dohromady dále také jako **„Technologické celky“**), a následným prodejem Technologických celků společnosti DINO, dle faktury č. 500025 ze dne 20. 2. 2015

2.1 Spektroradiometer HAAS-1200 High Accuracy Array s integrační koulí

Prvním technologickým celkem, jenž je dle proforma faktury č. EVPI1411052B ze dne 5. 11. 2014 součástí Předmětu posouzení, je spektroradiometer HAAS-1200 High Accuracy Array s integrační koulí (dále také jako **„Technologický celek 1“**).

2.1.1 Spektroradiometer

Spektroradiometer je optické zařízení používané k měření intenzity a spektrálního rozložení elektromagnetického záření, typicky světla v různých vlnových délkách. Základem jeho fungování je rozklad světla na jednotlivé vlnové délky pomocí optických prvků, jako je mřížka nebo hranol, následně je světlo analyzováno detektorem, obvykle CCD[1] nebo CMOS[2] senzorem.[3][4]

Spektroradiometery jsou nezbytné v široké škále oborů díky své schopnosti přesně měřit a analyzovat spektrální vlastnosti světla. V oblasti **fotometrie a kolorimetrie** jsou využívány pro přesné měření světelných zdrojů, například jejich barevné teploty, spektrálního výkonu a celkové účinnosti. To je klíčové pro kalibraci LED osvětlení, monitorů, fotografických zařízení a dalších světelných systémů, kde je důležitá přesná kontrola kvality a barevné přesnosti. Díky spektroradiometerům lze zajistit, že světelné zdroje splňují předepsané normy a specifikace.[5]

Ve sféře **solárního měření a environmentálních studií** se spektroradiometery používají k analýze solárního záření a jeho vlivu na atmosféru nebo povrch Země. Tento typ měření je zásadní pro pochopení klimatu, výzkum obnovitelných zdrojů energie a sledování environmentálních změn. Spektroradiometery hrají také důležitou roli ve **výzkumu materiálů**, kde se využívají k analýze toho, jak různé materiály absorbují, odrážejí nebo propouštějí světlo. Tento výzkum je kritický pro vývoj nových optických filtrů, efektivnějších solárních panelů nebo inovativních barevných pigmentů, což má široké využití v různých průmyslových odvětvích.[6]

---

[1] CCD = charge-coupled device – součástka používaná pro snímaní obrazové informace
[2] CMOS = complementary metal-oxide-semiconductor – nejrozšířenější druh snímacího čipu
[3] Dostupné z: https://www.globalspec.com/learnmore/lab_equipment_scientific_instruments/spectroscopy/spectroradiometers, https://www.lisungroup.com/news/technology-news/what-you-need-to-know-about-the-working-of-spectroradiometers.html

[5] Dostupné z: https://www.aimil.com/blog/optimizing-radiometry-with-spectroradiometers/
[6] Dostupné z: https://www.aimil.com/blog/optimizing-radiometry-with-spectroradiometers/

Obrázek 1: Spektroradiometer HAAS-1200 Accurate array

Zdroj: webové stránky společnosti Everfine[7]

2.1.2 Integrační koule

Integrační koule, známá také jako Ulbrichtova koule, je optická komponenta používaná k přesnému měření světelného toku, rozložení světla, nebo reflexe povrchů. Je to dutá koule s vnitřní vysoce reflexní vrstvou, která rozptyluje světlo, jež do koule vstoupí, aby vytvořila rovnoměrné světelné pole uvnitř.[8]

Vnitřní povrch koule je pokryt materiálem s téměř dokonalou difuzní odrazivostí (např. barium sulfátem nebo PTFE[9]), který zajišťuje, že světlo se mnohokrát odráží a šíří rovnoměrně ve všech směrech. To umožňuje přesné měření světelných vlastností, aniž by byly ovlivněny směrovostí nebo pozicí světelného zdroje.[10]

Koule má obvykle několik otvorů, nazývaných porty, které umožňují vstup světla do koule a měření světla detektorem. Detektor měří intenzitu a vlastnosti světla, přičemž porty jsou navrženy tak, aby minimalizovaly přímý přenos světla k detektoru, jelikož neodražené světlo by mohlo zkreslit výsledky měření.[11]

Integrační koule se používá v mnoha vědeckých a technických oborech, zejména tam, kde je důležité rovnoměrné rozptýlení světla:[12]

- **Fotometrie a kolorimetrie**: Měření celkového světelného toku světelných zdrojů, jako jsou LED nebo zářivky.

[7] Dostupné z: https://everfine.net/pro_desc_160.html
[8] Dostupné z: https://www.newport.com/t/integrating-sphere-fundamentals-and-applications?srsltid=AfmBOopI7npjpnYOb93_5DfM-fUT-6L9ZWPvM0qjW04RKCn7CYjEyuKJ
[9] Polytetrafluorethylen
[10] Dostupné z: https://www.newport.com/t/integrating-sphere-fundamentals-and-applications?srsltid=AfmBOopI7npjpnYOb93_5DfM-fUT-6L9ZWPvM0qjW04RKCn7CYjEyuKJ
[11] Dostupné z: https://www.newport.com/t/integrating-sphere-fundamentals-and-applications?srsltid=AfmBOopI7npjpnYOb93_5DfM-fUT-6L9ZWPvM0qjW04RKCn7CYjEyuKJ

[12] Dostupné z: https://www.newport.com/t/integrating-sphere-fundamentals-and-applications?srsltid=AfmBOopI7npjpnYOb93_5DfM-fUT-6L9ZWPvM0qjW04RKCn7CYjEyuKJ

- **Spektrální měření**: Spolu s dalšími přístroji, jako je **spektroradiometer**, pomáhá měřit spektrální rozložení světla.
- **Měření odrazivosti a průhlednosti**: Měří, kolik světla je odraženo nebo prošlo přes povrch materiálu.
- **Laserové měření**: Koule eliminuje vliv směrového charakteru laserového paprsku, což umožňuje měření jeho celkového výkonu bez vlivu tvaru a směru paprsku.

Integrační koule se také liší svou velikostí, přičemž menší koule se používají pro měření malých světelných zdrojů, zatímco větší koule mohou pojmout celé světelné zařízení pro měření jeho výkonu.[13]

Následující obrázky, tj. Obrázek 2 a Obrázek 3 slouží pouze pro ilustrativní účely vizualizace principů předmětné technologie.

Obrázek 2: GL OPTI Integrační koule

Zdroj: webové stránky společnosti gloptic[14]

Vizuální demonstrace ilustrativního zapojení Technologického celku 1, je zobrazena na následujícím obrázku.

[13] Dostupné z: https://www.newport.com/t/integrating-sphere-fundamentals-and-applications?srsltid=AfmBOopI7npjpnYOb93_5DfM-fUT-6L9ZWPvM0qjW04RKCn7CYjEyuKJ
[14] Dostupné z: https://gloptic.com/products/gl-opti-sphere-2000/

Obrázek 3: Zapojení Technologického celku 1

Zdroj: datové materiály ze stránek společnosti emin[15]

2.2 GO-2000B GONIOPHOTOMETER

Druhým technologickým celkem, jenž je dle proforma faktury č. EVPI1411053B ze dne 5. 11. 2014 součástí Předmětu posouzení, je Goniphotometer GO-2000B (dále také jako **„Technologický celek 2“**).

Goniophotometer je zařízení používané k přesnému měření světelných vlastností osvětlovacích zdrojů, jako jsou lampy, svítidla nebo LED moduly. Jedná se o nástroj, který umožňuje získat detailní údaje o rozložení světelného toku v různých směrech, což je zásadní pro hodnocení optických a světelných charakteristik těchto zdrojů. Goniophotometery hrají důležitou roli při návrhu osvětlení, analýze účinnosti a testování světelných produktů.[16]

Součástí procesu fungování goniophotometerů je několik základních komponent[17]:

- **Otáčecí ramena (goniometrická osa):** Zajišťují přesné otáčení měřeného světelného zdroje nebo měřicího čidla kolem světelného zdroje v různých osách (horizontální a vertikální), aby bylo možné zaznamenat rozložení světla ve všech směrech.
- **Světelný zdroj (lampa, LED, svítidlo):** Zdroj světla, který je testován a měřen v různých úhlech.
- **Fotodetektory:** Zaznamenávají množství světelného toku v různých směrech. Moderní přístroje mají vysoce citlivé fotodetektory, které mohou přesně změřit intenzitu světla.
- **Kontrolní systém:** Počítačový systém, který řídí měření, provádí rotaci a záznam dat. Zpracovává údaje a vytváří výstupní protokoly a křivky.
- **Konstrukce rámu:** Zajišťuje stabilitu celého zařízení a umožňuje přesné umístění světelného zdroje i detektoru.

[15] Dostupné z: https://emin.com.mm/everfinehaas-1200-everfine-haas-1200-accurate-array-spectroradiometer-350nm-1000nm-0-3nm-79786/pr.html
[16] Dostupné z: https://www.lisungroup.com/news/technology-news/what-is-the-use-of-a-goniophotometer.html?srsltid=AfmBOopEGXEbQAFGHPj2EQ7gy_llOp0_2n1K4rfAC5LvHURKZsUo4LS2
[17] Dostupné z: https://sphereoptics.de/en/product/goniophotometer-technical-guide/

Goniophotometery nacházejí široké uplatnění v různých odvětvích. Ve výrobě a designu osvětlovacích produktů jsou klíčové pro měření a optimalizaci světelných vlastností svítidel, což umožňuje zajistit efektivní a rovnoměrné rozložení světla. Často se používají ve výzkumu a vývoji při navrhování nových technologií osvětlení, jako jsou LED svítidla nebo laserová světla, kde hrají roli při testování a zlepšování výkonu. Dále slouží k certifikaci a ověřování, zda světelné zdroje splňují potřebné normy a předpisy, například v oblasti energetické účinnosti nebo ekologických požadavků. V automobilovém a leteckém průmyslu jsou goniophotometry zásadní pro testování a optimalizaci světlometů, zadních světel a interiérového osvětlení, aby bylo zajištěno správné nasměrování a efektivita světla.

Následující obrázky, tj. Obrázek 4, slouží pouze pro ilustrativní účely vizualizace principů předmětné technologie.

Obrázek 4: GO-2000 Goniophotometer

Zdroj: webové stránky společnosti Everfine[18]

2.3 *Identifikace Společnosti k rozhodnému datu*

Obchodní firma:	CTI SOFTWARE s.r.o.
IČO:	257 50 399
Sídlo:	Na Břehu 468/37, 190 00 Praha 9 - Vysočany
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Základní kapitál:	100 000,- Kč
Datum vzniku a zápisu:	31. března 1999
Předmět podnikání:	

[18] Dostupné z: https://everfine.net/pro_desc_190.html

- Poskytování software (prodej hotových programů na základě smlouvy s autory nebo vyhotovování programů na zakázku)
- Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (s výjimkou obchod. živností uvedených v příl. 1-3 zák. č. 455/91 Sb., v platném znění)
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

2.3.1 Statutární orgán

Jednatel:	MILAN PUŽÍK, dat. nar. 22. května 1947 Nad Vavrouškou 698/20, Troja, 181 00 Praha 8
Počet členů:	1
Způsob jednání:	Společnost zastupuje ve všech věcech jednatel samostatně

2.3.2 Společníci

Jediný společník:	MILAN PUŽÍK, dat. nar. 22. května 1947 Nad Vavrouškou 698/20, Troja, 181 Praha 8
Podíl:	Vklad: 100 000,- Kč Splaceno: 100 % Obchodní podíl: 100 % Druh podílu: základní

2.3.3 Ostatní skutečnosti

- Obchodní korporace se podřídila zákonu o obchodních korporacích jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona o obchodních společnostech a družstvech

2.3.4 Historie a činnost Společnosti

Společnost byla založena pod názvem CTI SOFTWARE s.r.o. 31. března 1999, přičemž zakládajícím jednatelem, a taky jediným společníkem v té době založení Společnosti byl p. Milan Pužík, který ve společnosti držel 100% podíl a jehož hodnota dosahovala výše 100 000 Kč. Sídlo Společnosti se k datu založení nacházelo Na Břehu 468, Vysočany, 190 000 Praha 9.

Společnost měla podle zákona o živnostenském podnikání oprávnění k řadě činností, včetně poskytování softwaru, zpracování dat, hostingových služeb a provozování webových portálů. Dále měla společnost uvedený jako předmět činnosti výzkum a vývoj v oblasti přírodních, technických a společenských věd. Kromě toho mohla společnost organizovat školení, kurzy, a poskytovat lektorskou a poradenskou činnost.

Společnost se také zabývala maloobchodním i velkoobchodním prodejem, jak bylo uvedeno v jejím živnostenském listě. Díky této kombinaci činností a s ohledem na Předmět tohoto odborného vyjádření se Společnost zabývala také průmyslovou distribucí technologických celků.

3 Strategická analýza

Makroekonomická analýza **České republiky, Čínské lidové republiky a Evropské unie**, přibližuje primárně výkonnost ekonomiky, vývoj inflace a situaci na trhu práce, přičemž cílem je zhodnotit současné ekonomické podmínky, trendy a faktory ovlivňující růst v těchto regionech.

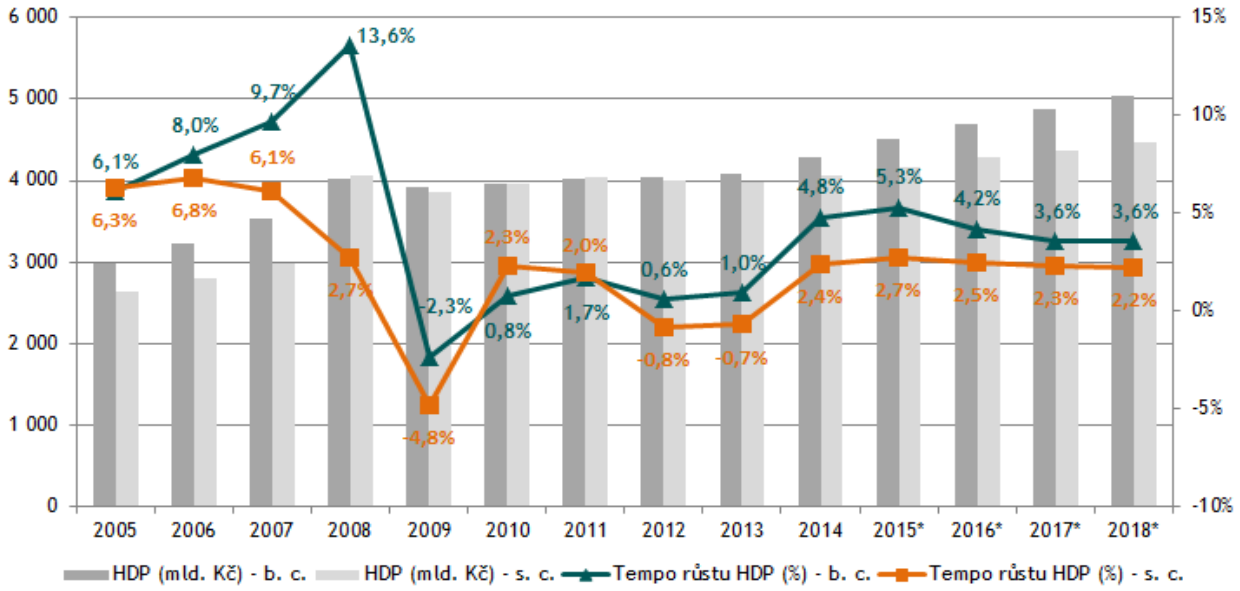
3.1 Makroekonomická situace České republiky

Makroekonomická analýza české ekonomiky přibližuje primárně výkonnost ekonomiky, vývoj inflace, situaci na trhu práce a také vývoj měnových kurzů.

3.1.1 Ekonomický výkon

Podle dat ČSÚ se reálný HDP ve 3. čtvrtletí 2014 mezičtvrtletně zvýšil o 0,4 %, což v meziročním srovnání odpovídá růstu 2,7 %. Dle odhadu Ministerstva financí ČR se na oživení ekonomické aktivity podílí především růst domácí poptávky, a to jak výdaji na konečnou spotřebu, tak i tvorbou hrubého fixního kapitálu. Spotřeba domácností se meziročně reálně zvýšila o 2,0 %, spotřeba vládních institucí pak o 0,9 %. Naopak vývoj zahraničního obchodu působil ve směru poklesu HDP, neboť růst reálného dovozu předstihl růst reálného vývozu, i když jeho dynamika zpomalila. Export se meziročně zvýšil o 7,1 %, zatímco import vzrostl o 7,5 %. Hrubá tvorba fixního kapitálu se meziročně zvýšila o 5,4 %. Dle odhadů HDP vzrostl meziročně ve 4. čtvrtletí 2014 o 1,9 % a mezičtvrtletně o 1,0 %. V roce 2014 tak reálný HDP nejspíše vzrostl o 2,4 %. Pro roky 2015 a 2016 je predikováno zvyšování ekonomického výkonu, opírající se o růst domácí poptávky, zatímco zahraniční obchod ve stálých cenách bude růst HDP nadále tlumit.

Graf 1: Vývoj HDP

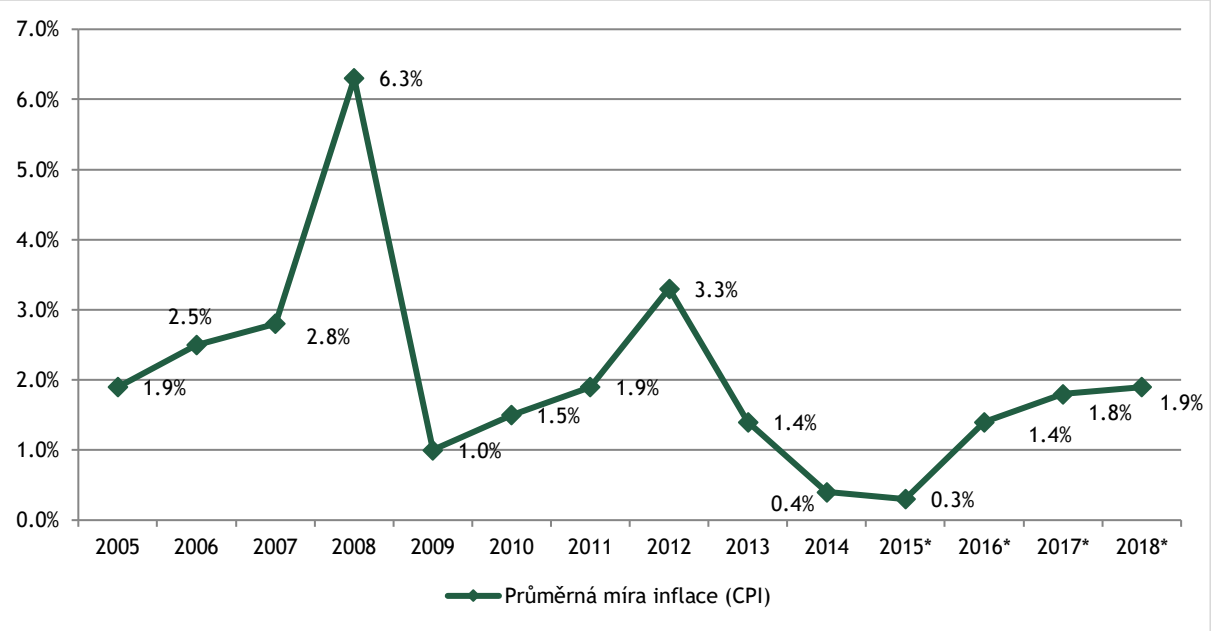


Zdroj: https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/makroekonomika/makroekonomicka-predikce/2015/makroekonomicka-predikce-leden-2015-20401

3.1.2 Inflace

Po osmi čtvrtletích dezinflace v české ekonomice v řadě se již od 2. čtvrtletí 2014 meziroční inflace dále nezpomalovala. Podle Ministerstva financí došlo v posledních třech čtvrtletích ke zrychlování inflace, které by mělo pokračovat i v roce 2015. Za jediný podstatnější proinflační faktor v roce 2014 je považována oslabená koruna vlivem devizových intervencí ČNB. Odhad vývoje meziroční inflace se sice ve 3. čtvrtletí 2014 naplnil, nicméně odhad pro 4. čtvrtletí se již nenaplnil, a to z důvodu značného nadhodnocení říjnovou Makroekonomickou predikcí o 0,9 p.b., což zapříčinila nižší než očekávaná cena ropy Brent (přibližně o 0,3 p.b.) a perzistentní pokles cen výrobců v eurozóně. I přes oslabení kurzu koruny dosáhla průměrná míra inflace velmi nízké hodnoty, která je po roce 2003 druhou nejnižší v historii samostatné ČR. Na velmi nízké inflaci se podílel netypický vývoj administrativních opatření, konkrétně se jedná o pokles regulovaných cen, kde mělo největší vliv zlevnění elektřiny. V letošním roce by růst cenové hladiny mělo ovlivnit zvýšení spotřební daně z cigaret, na její pokles naopak zavedení druhé snížené sazby DPH ve výši 10 % na léky, knihy, nenahraditelnou dětskou výživu a vybrané potraviny či zrušení většiny poplatků ve zdravotnictví. Ve skupině regulovaných cen by se mělo projevit zlevnění elektřiny, které by ale nemělo být tak výrazné jako v roce 2014. Administrativní opatření by v úhrnu měla na inflaci působit neutrálně, jejich příspěvek k meziročnímu růstu spotřebitelských cen v prosinci 2015 by tím pádem měl být nulový. Vzhledem k očekávanému hospodářskému růstu, a s tím související uzavírání produkční mezery, by letos v inflaci už měly být patrné poptávkové tlaky. Jako významný protiinflační faktor by měla působit nízká cena ropy. I nadále by měl proinflačně působit měnový kurz, i když ve srovnání s rokem 2014 méně. Mírně proinflačně by také měly působit jednotkové náklady práce. Průměrná míra inflace by v roce 2015 měla dosáhnout 0,3 %.

Graf 2: Vývoj průměrné míry inflace



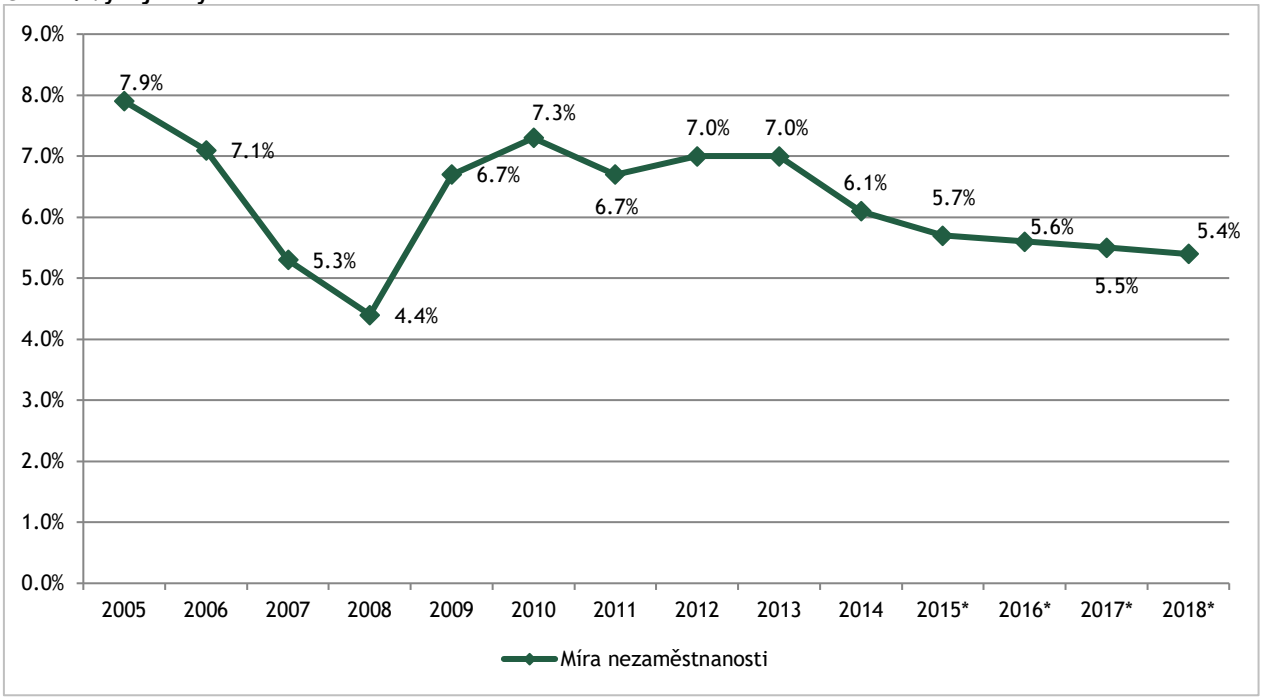
Zdroj: https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/makroekonomika/makroekonomicka-predikce/2015/makroekonomicka-predikce-leden-2015-20401

3.1.3 Trh práce

Situace na trhu práce ve 3. čtvrtletí 2014 korespondovala se zlepšující se pozicí české ekonomiky v hospodářském cyklu. Zaměstnanost vykazovala nárůst v důsledku zvyšování počtu zaměstnanců a registrovaná zaměstnanost klesala podstatně rychleji. Než bylo očekáváno. Nárůst mezd byl umírněný, což způsobilo meziroční stagnaci jednotkových nákladů práce. Míra nezaměstnanosti (VŠPS) v průběhu loňského roku klesala zejména díky tomu, že se krátkodobě nezaměstnaným dařilo nacházet práci. Naopak dlouhodobě nezaměstnaní zatím ze zlepšených hospodářských podmínek neprofitují. Míra nezaměstnanosti VŠPS by v průměru za rok 2014 mohla dosáhnout 6,1 %, pro rok 2015 Ministerstvo financí predikuje 5,7 % a v roce 2016 předpokládá již pomalejší pokles na 5,6 %.

Relativně vysoký růst objemu mezd a platů i průměrné mzdy v 1. polovině roku 2014 se ve 3. čtvrtletí 2014 zpomalil na 2,5 %. Za celý rok 2014 se pak díky pokračujícímu hospodářskému oživení i zvýšení objemu platů v rozpočtové sféře pravděpodobně dle odhadů Ministerstva financí ČR zvýšil o 3 %. Pro rok 2015 se očekává růst mezd a platů o 3,9 %, na který bude mít vliv i v příštích letech zlepšující se situace soukromého sektoru i růst platů v rozpočtové sféře. Pro rok 2016 je proto očekávána mírná akcelerace růstu na 4,1 %.

Graf 3: Vývoj míry nezaměstnanosti



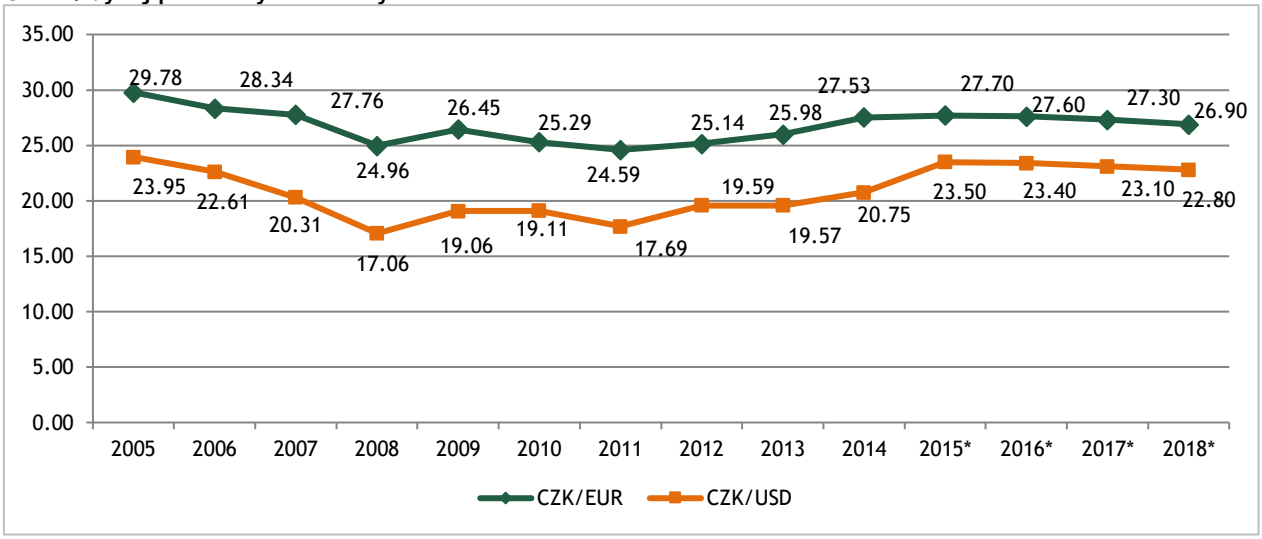
Zdroj: https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/makroekonomika/makroekonomicka-predikce/2015/makroekonomicka-predikce-leden-2015-20401

3.1.4 Měnový kurz (CZK/EUR, CZK/USD)

Dne 7. listopadu 2013 zahájila ČNB devizové intervence, jejichž cílem je udržet měnový kurz poblíž hladiny 27 CZK/EUR. Na základě dostupných informací lze očekávat využívání měnového kurzu jako

nástroj měnové politiky do 2. pololetí 2016. V prvních týden letošního roku způsobily spekulace o možném posunutí kurzového závazku ČNB nervozitu na devizovém trhu, která se projevila v oslabení koruny k euru až na 28 CZK/EUR. Tento výkyv však Ministerstvo financí nepovažuje za trvalý a očekává, že se nejpozději během 1. čtvrtletí situace uklidní a koruna se tak od následujícího čtvrtletí vrátí zpět na úroveň čtvrtletí čtvrtého, tedy na hladinu 27,6 CZK/EUR. Ministerstvo financí ČR očekává, že po ukončení devizových intervencí ČNB bude koruna vůči euru posilovat o cca 0,4 % mezičtvrtletně. Což je v souladu s vyjádřením ČNB, že nepřipustí výraznou apreciaci koruny poté, co ustoupí od kurzového závazku.

Graf 4: Vývoj průměrných měnových kurzů



Zdroje: https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/makroekonomika/makroekonomicka-predikce/2015/makroekonomicka-predikce-leden-2015-20401

3.2 *Makroekonomická situace Čínské lidové republiky*

Makroekonomická analýza Čínské lidové republiky přibližuje primárně výkonnost ekonomiky, vývoj inflace, situaci na trhu práce a také vývoj měnových kurzů

3.2.1 Ekonomický výkon

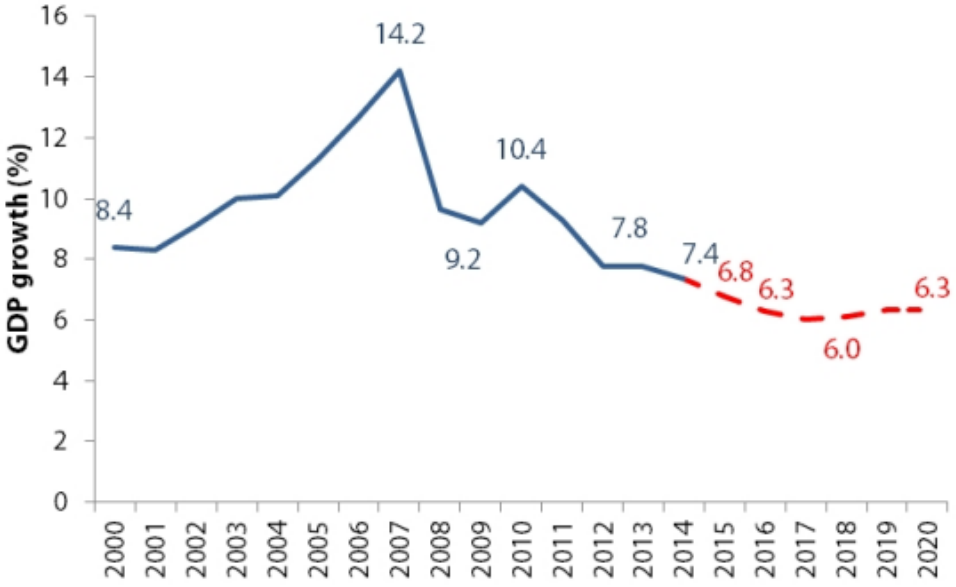
Dvě desetiletí dvouciferného růstu zajistila Číně vzestup na ekonomické rekordy. V roce 2013 Čína dosáhla statusu největší obchodní velmoci světa, přičemž představovala více než 10 % globálního obchodu. V roce 2014 Čína překonala další rekord, kdy zaznamenala největší ekonomický výkon na světě podle "parity kupní síly" (PPP), tedy s přihlédnutím k rozdílům v cenách zboží a služeb mezi jednotlivými zeměmi. Podle odhadů MMF dosáhl čínský HDP v PPP v tomto roce 17,6 bilionu USD, což mírně překonalo 17,4 bilionu USD Spojených států – nesporného globálního ekonomického lídra více než jedno století.

Impozantní hospodářský výkon Číny však po globální finanční krizi vykazuje trvalé známky zpomalování. V době největšího růstu v roce 2007 dosáhl čínský svého maxima na úrovni 14,2 %. S

poklesem globální poptávky klesla i míra růstu Číny, která se v roce 2014 snížila na 7,4 %. Odhady na nadcházející roky potvrzují pokles čínské produkce, který se podle projekcí má do roku 2018 snížit na 6 %.

Zpomalování čínské ekonomiky, které začalo v roce 2010 a neprojevuje žádné známky oživení, podnítilo debatu o tom, zda Čína dosáhla bodu zlomu ve svém ekonomickém rozvoji.

Obrázek 5: Vývoj růstu HDP Číny v letech 2000 až 2020 [stálé ceny]



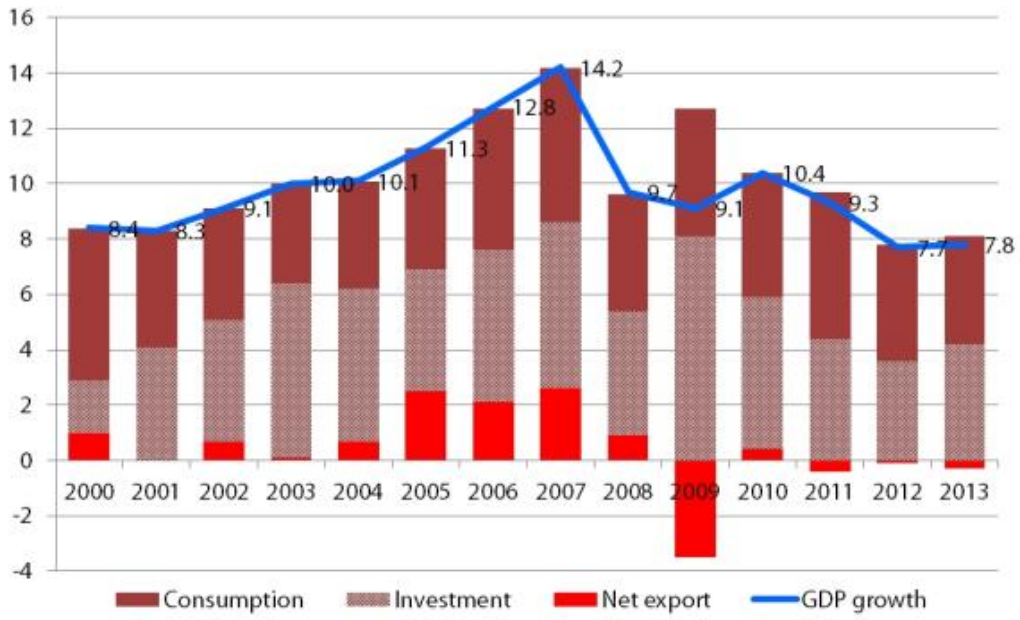
Zdroj: webové stránky evropského parlamentu[19]

Graf, přiložený výše zobrazuje postupný pokles růstu HDP v Číně v reálných cenách, kdy ze svého maxima na úrovni 14,2 % v roce 2007 postupně klesal s mírným výkyvem v roce 2010. Tempo růstu HDP Číny poté konstantně klesána hodnoty pohybující se okolo 7 %, resp. 7,8 % v roce 2012 a poté 7,4 % v roce 2014. V prvním čtvrtletí roku 2015 tento graf zobrazuje pokračující pokles tempa růstu HDP Číny na 6,8 %. Graf taktéž prezentuje predikci vývoje růstu HDP v Číně, přičemž tento růst by měl do roku 2020 poklesnout až na 6,3 %.

Na následujícím grafu je zobrazen podíl jednotlivých části ekonomiky na růstu HDP Číny. Hlavními faktory, které se podílejí na růstu HDP Číny, jsou především spotřeba a investice, přičemž jejich podíl se v čase mění, avšak zůstává v období mezi lety 2000 až 2013 majoritní. K růstu HDP Číny také přispívá čistý export, který má ale na tomto růstu podíl pouze minoritní, přičemž v roce 2009 byl čistý export Číny dokonce záporný

[19] Dostupné z: https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/549063/EXPO_IDA(2015)549063_EN.pdf

Obrázek 6: Podíl jednotlivých částí ekonomiky na růstu HDP Číny v letech 2000 až 2013



Zdroj: webové stránky evropského parlamentu[20]

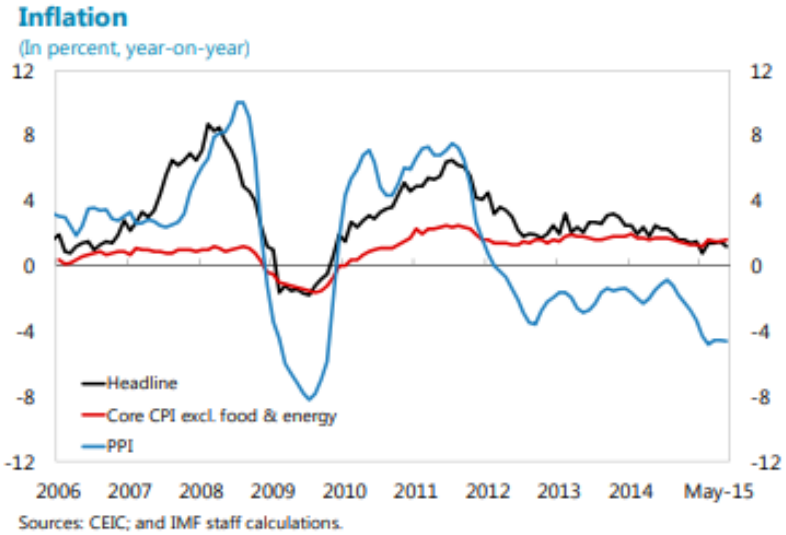
3.2.2 Inflace

Inflace zpomalila, ale především kvůli šokům na straně nabídky. Jádrová inflace byla poměrně stabilní a pohybovala se v rozmezí 1–2 procenta téměř pět let. Zatímco celková inflace byla volatilnější, toto kolísání bylo způsobeno hlavně šoky na straně nabídky ovlivňujícími ceny potravin a účinkem apreciace reálného efektivního směnného kurzu (REER), nikoliv změnami produkční mezery. Současné zpomalení ekonomické aktivity se tedy nezdá být významným faktorem zpomalující inflaci. Mezitím ceny výrobců klesaly několik let. Poslední pokles je způsoben klesajícími globálními cenami komodit a apreciací renminbi. Širší pohled naznačuje, že hlavními faktory jsou externí vlivy.

Vývoj inflace v Číně od roku 2006 do května roku 2015 je demonstrován na následujícím obrázku.

[20] Dostupné z: https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/549063/EXPO_IDA(2015)549063_EN.pdf

Obrázek 7: Vývoj inflace v Číně od roku 2006 do května 2015

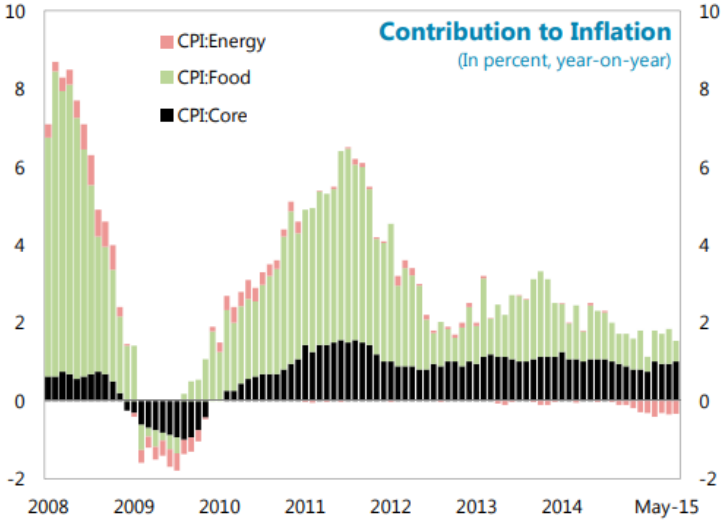


Zdroj: webové stránky mezinárodního měnového fondu[21]

Ke konci května celková inflace klesla na 1,2 % (meziročně) poté, co v roce 2014 dosahovala průměrně 2 procent. Tento pokles je z velké části spojen s cenami potravin a energií. Jádrová inflace mezitím zůstala stabilní a již delší dobu se pohybovala v rozmezí 1 % - 2 %.

Na následujícím grafu lze pozorovat vliv jednotlivých složek na celkovou inflaci Číny v jednotlivých letech v období od ledna roku 2008 do května roku 2015. S mírnými výkyvy má největší podíl na čínské inflaci složka cen jídla a energie, přičemž složka ceny energie v poslední části období působí na inflaci pozitivně, tj. inflaci snižuje.

Obrázek 8: Podíl jednotlivých složek na inflaci Číny od roku 2008 do května roku 2015



Zdroj: webové stránky mezinárodního měnového fondu[22]

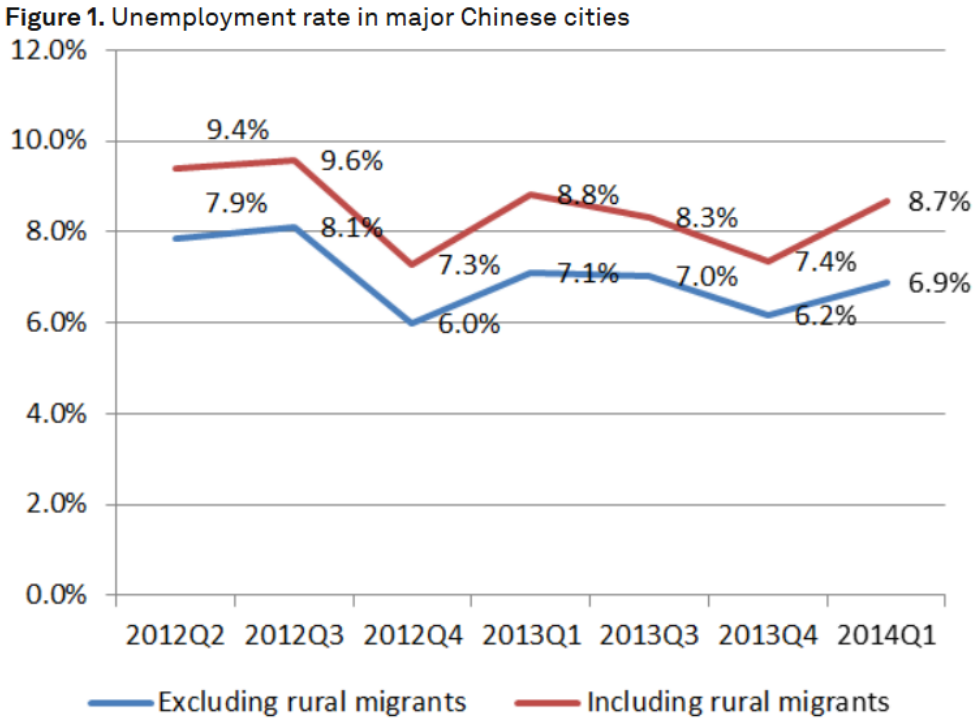
[21] Dostupné z: https://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2015/cr15234.pdf
[22] Dostupné z: https://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2015/cr15234.pdf

3.2.3 Trh Práce

V Číně se v posledních letech dle studie ze serveru world economic forum[23] objevily problémy s nedostatkem pracovní síly i s nezaměstnaností. Počet univerzitních studentů, kteří měli dokončit studium v červnu 2014 byl 7,27 milionu, což je o 280 000 více než v roce 2013. Po roce 2013, který byl považován za nejtěžší rok pro hledající zaměstnání v historii, se očekává, že rok 2014 bude ještě drsnější. Problémy na trhu práce v Číně, která je klíčovou oblastí pro japonské firmy expandující do zahraničí, přitahují také pozornost v Japonsku.

Vysoká nezaměstnanost navzdory nedostatku pracovních sil. Ačkoliv celostátní průzkum práce nezahrnoval údaje o míře nezaměstnanosti, podíváme se na čínský trh práce pomocí statistik z úřadů práce. Podle nejnovějších statistik o nabídkách práce a žádostech o zaměstnání bylo ve čtvrtletí od ledna do března 2014 1,293 milionu mladých uchazečů o zaměstnání, kteří ukončili vzdělání v posledním roce nebo dříve, ale stále nenašli práci prostřednictvím agentur pro zaměstnávání ve 102 hlavních městech. Vzhledem k tomu, že populace těchto hlavních měst představuje přibližně 46,7 % celkové populace velkých a středně velkých čínských měst, lze odhadnout, že celkový počet mladých uchazečů o zaměstnání, kteří absolvovali, ale stále nenašli práci, přesahuje dva miliony. Pomocí údajů z průzkumu autor studie odhadl míru nezaměstnanosti v těchto 102 hlavních městech. Využil údaje o pracovní populaci ve velkých městech a počtu uchazečů o zaměstnání, kteří nenašli práci (nově nezaměstnaní absolventi a venkovští přistěhovalci hledající práci) na základě mezinárodního standardu stanoveného Mezinárodní organizací práce.

Obrázek 9: Demonstrace míry nezaměstnanosti v hlavních čínských městech [v %]



[23] Dostupné z: https://www.weforum.org/stories/2014/09/china-jobs-labour-market-unemployment/

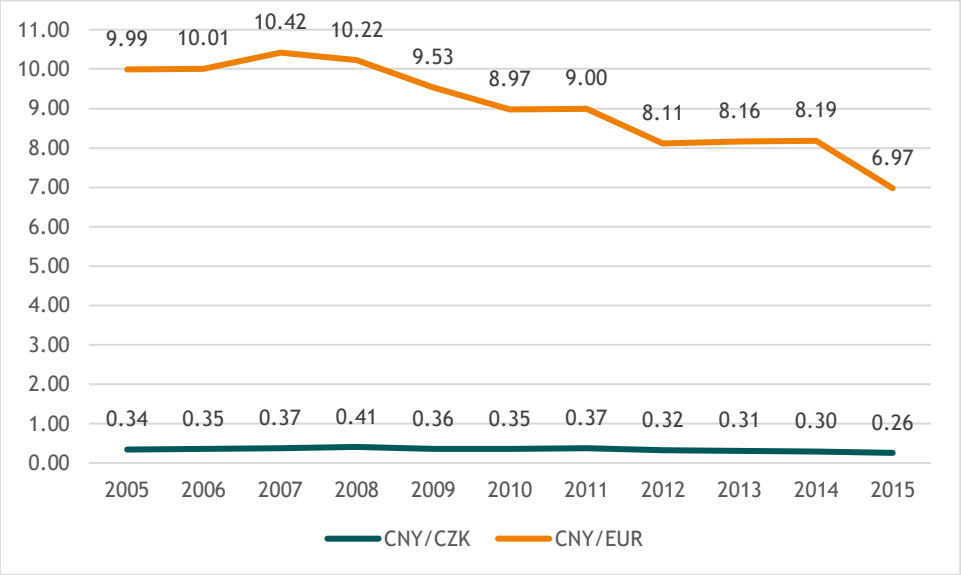
Zdroj: https://www.weforum.org/stories/2014/09/china-jobs-labour-market-unemployment/

Míra nezaměstnanosti včetně venkovských migrantů ve velkých městech v prvním čtvrtletí roku 2014 činila 8,7 %, zatímco bez nich byla 6,9 %. Míry nezaměstnanosti před prvním čtvrtletím roku 2014 dosahují hodnot oscilujících okolo 7 %, což naznačuje, že vysoká míra nezaměstnanosti stále existuje. Vysoká míra nezaměstnanosti není způsobena tím, že by nezaměstnaní lidé neměli schopnost pracovat. Při pohledu na věkové rozložení všech uchazečů o zaměstnání v těchto 102 velkých městech (z nichž 96,0 % je nezaměstnaných), pracovníci ve věku 45 let nebo mladší tvoří 89,9 % nezaměstnaných, což ukazuje na velkou populaci mladých pracovníků. Kromě toho má 54,7 % uchazečů zájem o zaměstnání odborné nebo odborně vzdělávací kvalifikace. Co se týče typu práce, 44,1 % uchazečů hledá technické zaměstnání, zatímco 25,8 % hledá práci v marketingu, prodeji nebo službách.

3.2.4 Měnový kurz (CNY/CZK, CNY/EUR)

Následující graf zobrazuje vývoj směnného kurzu čínského jüanu (CNY) vůči české koruně (CZK) a euru (EUR) v letech 2005 až 2015. Z grafu je zřejmé, že směnný kurz CNY/EUR klesal postupně z hodnoty 9,99 v roce 2005 na 6,97 v roce 2015, což znamená, že čínský jüan v tomto období posiloval vůči euru. Na druhé straně, kurz CNY/CZK zůstával relativně stabilní, pohyboval se okolo 0,34 až 0,37 v letech 2005 až 2015, s mírným poklesem na 0,26 v roce 2015.

Graf 5: Vývoj průměrných měnových kurzů CNY



Zdroj: webové stránky ECB a ČNB[24]

3.3 *Hospodářský vývoj EU[25]*

K hospodářskému růstu v Evropské unii přispívají pozitivní ekonomické impulsy. Oživení unijního hospodářství, které by za jiných okolností bylo mírné a cyklické, je totiž podle jarní prognózy Evropské komise pro rok 2015 podněcováno krátkodobými faktory. Evropským ekonomikám pomáhá několik podpůrných faktorů zároveň. Ceny ropy zůstávají relativně nízké, globální růst vykazuje stabilní tendenci, hodnota eura nadále klesá a hospodářská opatření přijímaná EU přispívají k růstu.

Odhad růstu **HDP Evropské unie** jako celku je pro rok 2015 předpokládán ve stálých cenách na úrovni 1,8 % a pro rok 2016 na úrovni 2,1 %. Odhad růstu pro eurozónu je o něco nižší: 1,5 % v roce 2015 a 1,9 % v roce 2016. K hospodářskému oživení by mělo dojít na celém území EU a v oslabených státech na okraji eurozóny by měla začít ekonomika posilovat. Hlavním zdrojem růstu HDP je domácí poptávka. V tomto ohledu se v letošním roce očekává rozkvět soukromé spotřeby a v příštím roce by mělo dojít také k oživení investic.

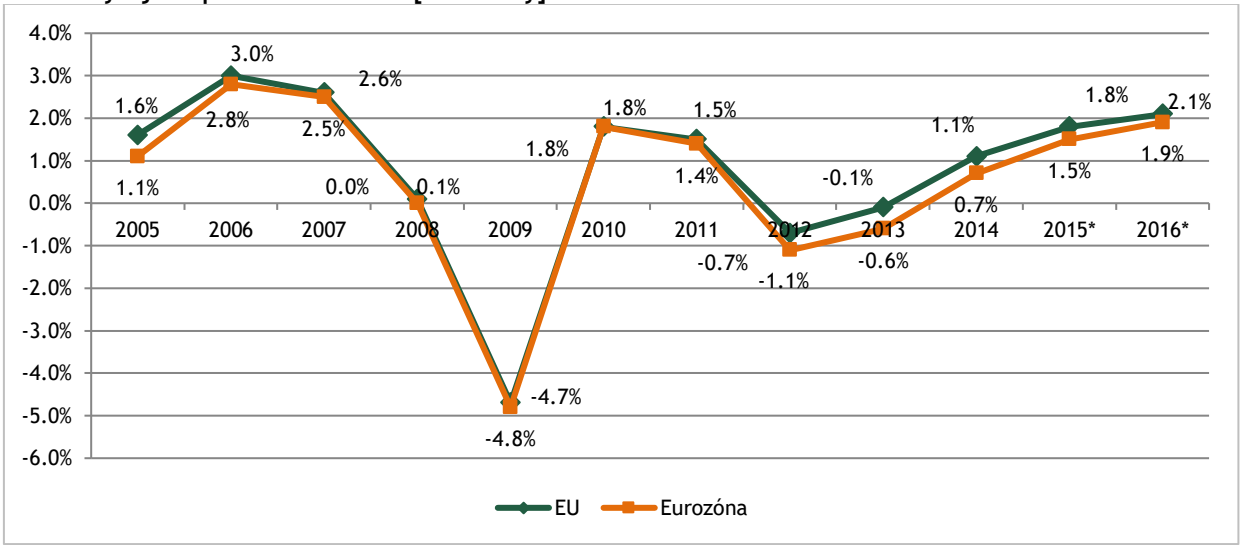
Podmínky na **trhu práce** se zlepšují, jelikož sílící hospodářská aktivita prospívá růstu zaměstnanosti. Nezaměstnanost pomalu klesá, nicméně stále zůstává vysoká. V souladu se zlepšující se situací na trhu práce v jednotlivých odvětvích by se měla letos nezaměstnanost snížit na 9,6 % v EU a na 11 % v eurozóně. Tento trend by měl následně pokračovat zejména v zemích, které v nedávné době reformovaly trh práce, neboť pro rok 2016 se očekává další zintenzivnění

[24] Dostupné z: https://www.cnb.cz/cs/financni-trhy/devizovy-trh/kurzy-devizoveho-trhu/kurzy-devizoveho-trhu/prumerne_mena.html?mena=CNY
https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/html/eurofxref-graph-cny.en.html
[25] http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/2015/pdf/ee2_en.pdf

hospodářského růstu. V roce 2016 by měla nezaměstnanost v EU klesnout na 9,2 % a v eurozóně na 10,5 %.

Inflace by měla v první polovině letošního roku zůstat velmi blízko nule, což zapříčil v prvé řadě propad cen energií. V druhém pololetí, a především pak v roce příštím by nicméně spotřebitelské ceny měly růst, jelikož domácí poptávka bude sílit, budou se zužovat mezery výstupu, vliv levnějších komodit bude slábnout a nižší hodnota eura zdraží dovoz. Roční míra inflace se v EU a eurozóně dle očekávání zvýší z 0,1 % v roce 2015 na 1,5 % v roce 2016.

Graf 6: Vývoj tempa růstu HDP v EU [stálé ceny]



Zdroj: Eurostat, Evropská komise

Následující tabulka zobrazuje predikci hlavních ekonomických ukazatelů dle Mezinárodního měnového fondu.

Tabulka 2: Predikce vývoje HDP a inflace dle Mezinárodního měnového fondu - EU

Evropská unie - Ukazatel	2016*	2017*	2018*	2019*	2020*
Tempo růstu HDP v běžných cenách	2,68 %	3,62 %	4,06 %	4,25 %	4,89 %
Průměrná míra inflace (CPI)	1,01 %	1,21 %	1,39 %	1,55 %	1,69 %

Zdroj: http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2014/02/weodata/index.aspx

3.4 Analýza distribučního trhu

Zhotovitel se dále pro účely tohoto odborného vyjádření zaměří na analýzu relevantního trhu Společnosti, kdy je vycházeno z předmětu podnikání, který je pro účely tohoto odborného vyjádření nejvíce relevantní, a to činnost velkoobchodního distributora technologických celků.

Trh s distribucí představuje klíčový prvek v globálním dodavatelském řetězci. Distribuční společnosti zajišťují tok produktů od výrobců ke koncovým prodejcům, často prostřednictvím rozsáhlých logistických a skladovacích infrastruktur. Tito distributoři poskytují nejen dopravu, ale často také skladování, balení, technickou podporu a někdy i marketingové služby. Hlavními odběrateli distribučních služeb jsou společnosti působící v různých průmyslových odvětvích, jako je výroba, maloobchod, automobilový průmysl a technologie.

3.4.1 Trh průmyslové distribuce – Globální

Průmysloví distributoři se specializují na distribuci produktů a technologií určených pro výrobní a technické sektory. Tyto společnosti dodávají náhradní díly, stroje, zařízení, technické materiály, nástroje a další specializované zboží, které je využíváno v různých odvětvích, jako je strojírenství, výroba, energetika a stavebnictví. Na tomto trhu dominují velké korporace, které jsou schopné dodávat ve velkém měřítku, a menší specializovaní distributoři, kteří se zaměřují na specifické produkty nebo regiony.[26][27][28]

Dle studie společnosti NTT Data Solutions[29] ze srpna roku 2014 vypadá odvětví velkoobchodní distribuce stále velmi podobně, jako v předchozích desetiletích. Distributoři se soustředí na zlepšování ziskovosti, zvyšování svých marží a na předstih konkurence. Nicméně nové technologie, dynamika a stále náročnější zákaznící zásadně přetvářejí způsob, jakým dnešní distributoři podnikají. Ve skutečnosti nyní 40 % generálních ředitelů a IT vedoucích považuje IT za konkurenční zbraň. Ti, kteří v odvětví distribuce zaostávají za technologickým vývojem, čelí těžké budoucnosti. V celém odvětví jsou dokonce základní technologie, jako jsou systémy řízení poptávky překvapivě málo využívány. To znamená, že společnosti s moderními systémy ERP již mají konkurenční výhodu a budou v lepší pozici co se týče inovací a přizpůsobování.

Studie společnosti NTT Data Solutions[30] také definovala základní trendy v odvětví distribuce, mezi které patří především:

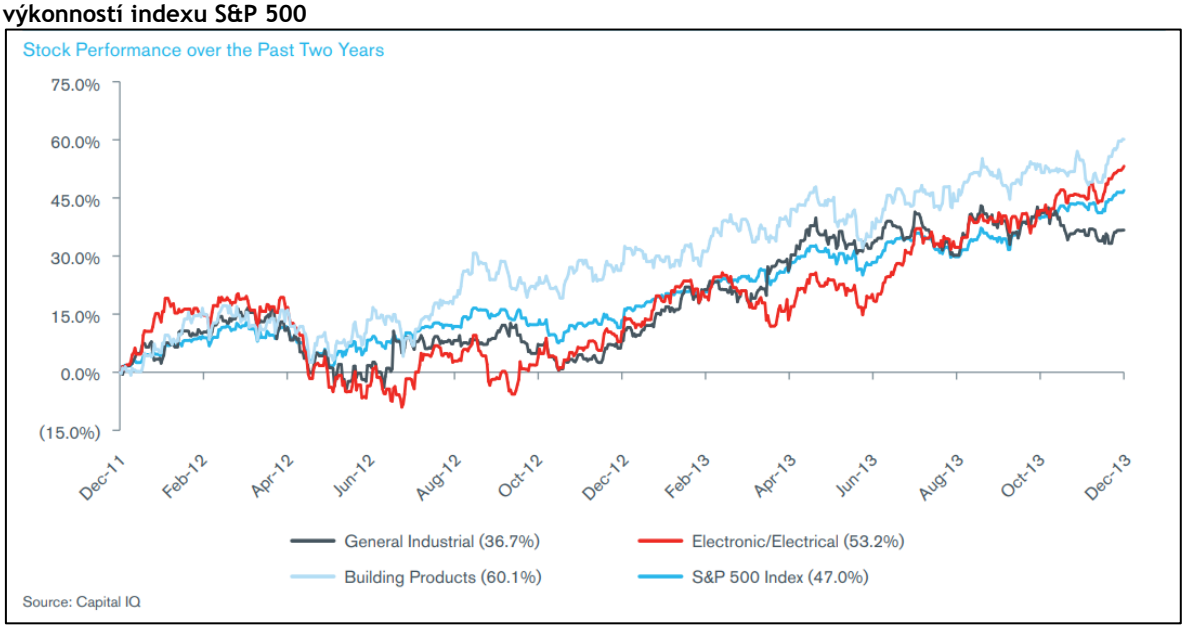
- **Operační efektivita** – i nadále zůstává hlavní prioritou pro distributory, kteří se snaží zlepšit svou marži a zároveň splňovat rostoucí požadavky zákazníků

[26] Dostupné z: https://hbr.org/1983/03/industrial-distributors-when-who-and-how
[27] Dostupné z: https://www.indeed.com/career-advice/finding-a-job/industry-distribution
[28] Dostupné z: https://www.dckap.com/commerce/use-case/industrial-distribution/
[29] https://nttdata-solutions.com/wp-content/usermedia/Expert-Paper-itelligence-WD-Trends-US.pdf
[30] https://nttdata-solutions.com/wp-content/usermedia/Expert-Paper-itelligence-WD-Trends-US.pdf

- **Porozumění ziskovosti zákazníků** – Distributoři mění způsob, jakým spravují své zákaznické vztahy, využívají pokročilé analytické nástroje k lepšímu pochopení nákladů spojených s obsluhou jednotlivých zákazníků
- **Zvyšování požadavků zákazníků** – zákazníci nyní hledají komplexní řešení, která kombinují produkty a služby, což nutí distributory poskytovat širší a personalizovanější sortiment služeb
- **Konsolidace a konkurence na trhu** – trh se stává více konsolidovaným a konkurenčním, což vede k většímu tlaku na distributory k rozšíření svých operací a zlepšení efektivity
- **Expanze do online kanálů** – distributoři hledají nové zdroje příjmů a inovativní způsoby, jak získat zákazníky, a to zejména prostřednictvím e-commerce
- **Zvýšení rychlosti prodejních analýz** – distributoři potřebují reagovat rychleji na změny trhu, aby dokázali lépe přizpůsobit svůj produktový mix a využít nové tržní příležitosti
- **IT strategie v cloudovém prostředí** – Cloudová řešení získávají na popularitě, což umožňuje distributorem snížit náklady na IT a zároveň inovovat

Trh průmyslové distribuce je nadále ovlivňován zlepšujícími se koncovými trhy a příznivými dynamikami v odvětví. Sektor se vyznačuje stabilními příjmy, omezenou koncentrací zákazníků, silným volným peněžním tokem a stále fragmentovaným tržištěm. Kromě toho kapitálové trhy zůstávají příznivé a byly zvláště otevřené vůči sektoru průmyslové distribuce.

Obrázek 10: Výkonnost akcií společností v různých odvětvích průmyslové distribuce v porovnání s výkonností indexu S&P 500



Zdroj: Analýza trhu průmyslové distribuce Duff & Phelps, březen 2014[31]

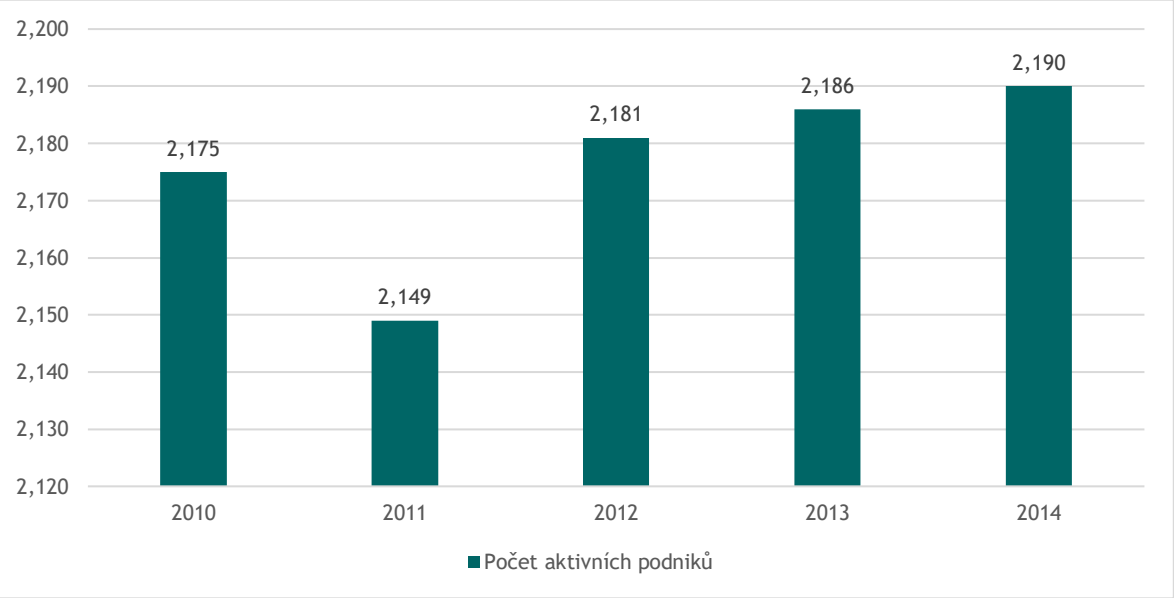
[31] https://www.kroll.com/-/media/assets/pdfs/publications/mergers-and-acquisitions/industry-inserts/industrials/duff-phelps-industrial-distribution-industry-insights-march-2014.pdf

Výše zobrazený graf ukazuje srovnání výkonu akcií v různých sektorech průmyslové distribuce v období od prosince roku 2011 do prosince roku 2013 oproti výkonu akciového indexu S&P 500. V grafu jsou zobrazeny indexy sektorů distribuce v obecném průmyslu, elektronice a stavebnictví. Největší výkonnost v tomto období zaznamenal index akcií v sektoru stavebnictví, přičemž ke konci tohoto období dosahovala výkonnost tohoto indexu 60,1 %. Sektor distribuce průmyslové elektroniky pak sledoval volatilní, převážně růstový trend, kdy ke konci zmíněného období vzrostl index akcií v tomto sektoru na úroveň 53,2 %.

3.4.2 Trh průmyslové distribuce – Česká republika

Dle metodiky Českého statistického úřadu se trh průmyslové distribuce řadí v klasifikaci ekonomických činností CZ-NACE do kategorie 46, resp. v případě Společnosti lze tuto kategorii v kontextu distribuce technologických celků (resp. elektronických zařízení či specializovaných strojů) rámcově zúžit do kategorie **CZ-NACE 46.69 – Velkoobchod s ostatními stroji a zařízením**.

Obrázek 11: Vývoj počtu aktivních podniků v kategorii CZ-NACE 46.69



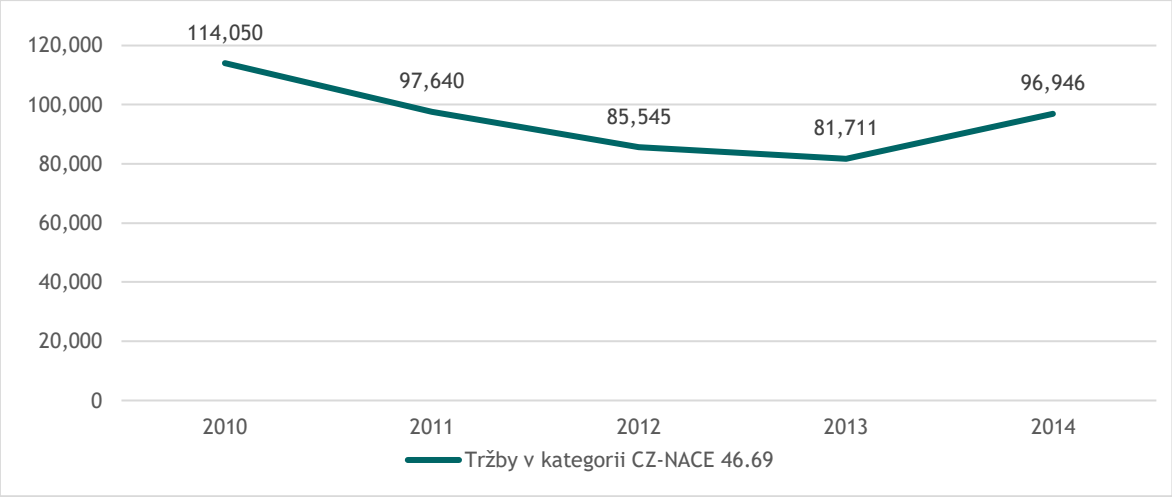
Zdroj: ČSÚ

Výše prezentovaný graf zobrazuje dynamiku vývoje počtu aktivních podniků v sektoru CZ-NACE 46.69 v pětiletém období od roku 2010 do roku 2014. Analýza dat odhaluje, že počet podniků v dané kategorii zaznamenal mírný pokles mezi lety 2010 a 2011, kdy jejich počet klesl z 2 175 na 2 149. Po tomto poklesu však následoval stabilní vzestupný trend, přičemž počet aktivních podniků každoročně narůstal, což vyústilo v celkový počet 2 190 podniků v roce 2014.

Následující graf představuje vývoj tržeb v sektoru CZ-NACE 46.69 v období od roku 2010 do roku 2014. Vývoj grafu dokládá, že tržby v roce 2010 ze svého maxima na úrovni 114 050 tis. Kč

v následujících třech letech konstantně klesaly až na úroveň svého minima při 81 711 tis. Kč v roce 2013. V roce 2014 došlo ke změně trendu, kdy tržby opět vzrostly na 96 946 tis. Kč.

Obrázek 12: Vývoj tržeb společností v kategorii CZ-NACE 46.69 [v tis. Kč]



Zdroj: ČSÚ[32]

3.5 *Závěry*

Ve třetím čtvrtletí 2014 vzrostl reálný HDP České republiky mezičtvrtletně o 0,4 % a meziročně o 2,7 %. Růst byl tažen zejména domácí poptávkou, a to jak výdaji na konečnou spotřebu, tak tvorbou hrubého fixního kapitál. Spotřeba domácností se reálně zvýšila o 2,0 %. Hrubá tvorba fixního kapitálu rostla o 5,4 %. Naopak zahraniční obchod brzdil růst HDP, s importem, který vzrostl o 7,5 %, což bylo více než růst exportu o 7,1 %. Pro rok 2014 se odhaduje meziroční růst HDP o 2,4 %, s očekáváním dalšího zlepšení v následujících letech, především díky růstu domácí poptávky. Evropská unie předpovídá na rok 2015 ekonomický růst o 1,8 % a pro rok 2016 o 2,1 %, zatímco pro eurozónu očekává mírně nižší růst, 1,5 % v roce 2015 a 1,9 % v roce 2016. Podporu růstu přinášejí nízké ceny ropy, stabilní globální růst a prospěšná opatření EU, přičemž hlavním motorem je domácí poptávka, která by měla podporovat soukromou spotřebu a investice.

Čína prožila dvě dekády signifikantního růstu, díky čemuž se stala se největší obchodní velmocí a v roce 2014 dosáhla nejvyššího HDP na světě měřeného paritou kupní síly. Přestože růst výkonnosti po finanční krizi zpomalil z 14,2 % v roce 2007 na 7,4 % v roce 2014, zůstává hlavním motorem růstu spotřeba a investice, zatímco čistý export ztrácí na významu. Inflace také klesla, převážně kvůli nabídkovým šokům jako jsou ceny potravin a apreciace měny, přičemž jádrová inflace zůstává stabilní mezi 1–2 %. Přes zpomalení ekonomiky zůstávají podmínky na trhu práce silné, s významným počtem nově vytvořených pracovních míst a stabilní nezaměstnaností okolo 4 %, což dokládá robustní poptávku po městské pracovní síle.

[32] Dostupné z: https://csu.gov.cz/domov

Zhotovitel se pro účely tohoto odborného vyjádření zaměřil na analýzu relevantního trhu Společnosti, kdy je vycházeno z předmětu podnikání, který je pro účely tohoto odborného vyjádření nejvíce relevantní – činnost **velkoobchodního distributora technologických celků.**

Průmysloví distributoři se obecně zaměřují na distribuci produktů a technologií určených pro výrobní a technické sektory. Tyto společnosti dodávají náhradní díly, stroje, zařízení, technické materiály, nástroje a další specializované zboží, které je využíváno v různých odvětvích, jako je strojírenství, výroba, energetika a stavebnictví. Tento sektor je charakterizován na jedné straně přítomností velkých korporací, které zvládají dodávky ve velkém měřítku, na straně druhé přítomností menších, specializovanějších distributorů, kteří se soustředí na specifické produkty nebo regiony. Z globálního hlediska je trh průmyslové distribuce v posledních letech rostoucí. V České republice trh průmyslových distributorů patří pod klasifikaci ekonomických činností CZ-NACE, kde se sektor specifické distribuce elektronických zařízení a strojů rámcově řadí do kategorie 46.69. Tento sektor prošel mírným poklesem počtu aktivních podniků mezi lety 2010 a 2011, od té doby zažívá stabilní růst, až na úroveň 2 190 tuzemských podniků v roce 2014. Tržby v tomto sektoru vykázaly volatilitu, kdy po poklesu posledních několika let byl v roce 2014 vykázán meziroční růst.

4 Metodologie

4.1 Obchodní marže

Obchodní marže vyjadřuje hrubý (obchodní) zisk jako procento z prodejní ceny, resp. tržeb za prodané zboží. Hrubý zisk je částka tržeb, která zůstane po odečtení nákladů na prodané zboží (COGS).[33]

$$\text{Obchodní marže} = \frac{(Tržby\ za\ prodané\ zboží - Náklady\ na\ prodané\ zboží\ (\text{COGS}))}{Tržby\ za\ prodané\ zboží}\ x\ 100$$

4.1.1 Náklady na prodané zboží (COGS)

Náklady vynaložené na prodané zboží reprezentují hlavní činnost podniku, přičemž se na této položce výkazu zisku a ztráty zaznamenávají veškeré prostředky vynaložené na nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje.[34]

Tyto náklady tedy představují úbytek zásob, které se podle zákona č. 563/1991 Sb. oceňují mimo jiné pořizovací cenou, za kterou byl majetek pořízen a náklady s jeho pořízením související, přičemž tyto náklady se zobrazují na účtu 504 – Prodané zboží.[35]

Prováděcí vyhláška[36] č. 500/2002 Sb. pak taktéž definuje jako součást pořizovací ceny náklady přímo související s pořízením zboží, zejména pak přepravné vyúčtované dodavatelem nebo provedené účetní jednotkou, provize, clo či pojistné. Stejně tak vyhláška jako náklady související s pořízením zásob považuje náklady na úpravu skladového materiálu nebo zboží, přičemž tyto náklady zvyšují ocenění zásob.

Manažerské účetní definuje tyto přímé náklady související s pořízením zboží jako náklady, které lze přímo přiřadit jednotlivým druhům výkonů. Do této položky patří například přímý materiál, přímé mzdy či ostatní přímé náklady.[37]

4.2 Obchodní přirážka

Obchodní přirážka vyjadřuje hrubý (obchodní) zisk jako procento z nákupní ceny, resp. COGS. Zisková (obchodní) přirážka je klíčový finanční ukazatel, který určuje, o kolik procent je prodejní cena, resp. tržby za prodané zboží vyšší než související náklady. Tento ukazatel je zásadní pro stanovení cenových strategií a analýzu ziskovosti.[38]

---

[33] Dostupné z: https://strategiccfo.com/articles/profitability/gross-profit-margin-ratio-analysis/
[34] Dostupné z: VÁCHAL, Jan a VOCHOZKA, Marek. *Podnikové řízení*. Finanční řízení. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4642-5.
[35] Dostupné z https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1991-563#cast1
[36] Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2002-500#cast4
[37] Dostupné z: SYNEK, Miloslav. *Manažerská ekonomika: 5., aktualizované a doplněné vydání*. Grada, 2011. ISBN 978-80-247-7528-9.
[38] Dostupné z: https://blog.timesheets.com/2014/04/business-math-series-markup/

$$Obchodní\ přirážka = \frac{(Tržby\ za\ prodané\ zboží - Náklady\ na\ prodané\ zboží\ (COGS))}{Náklady\ na\ prodané\ zboží\ (COGS)}\ x\ 100$$

4.3 Vztah ziskové marže a ziskové přirážky

Zisková marže a zisková přirážka jsou dva úzce související, ale výpočetně odlišné finanční ukazatele, které pomáhají podnikům v určování a analýze ziskovosti. I když oba měří ziskovost, používají se k různým účelům a vypočítávají se odlišně. Převodní vztahy mezi obchodní marží a obchodní přirážkou jsou definovány následovně:[39]

A) Pokud známe ziskovou marži, lze vypočítat i ziskovou přirážku dle následujícího vzorce:

$$Zisková\ prirážka = \frac{Zisková\ marže}{(1 - Zisková\ marže)}$$

B) pokud známe pouze ziskovou přirážku, je možné dle následujícího vzorce vypočítat ziskovou marži:

$$Zisková\ marže = \frac{Zisková\ přirážka}{(1 + Zisková\ přirážka)}$$

[39] Dostupné z: https://www.easify.co.uk/Forums/Topic?topicId=71&page=1

5 Posouzení Předmětu odborného vyjádření

Posouzení přiměřenosti marže realizované Společností v souvislosti s pořízením Technologických celků, a následným prodejem těchto Technologických celků společnosti DINO TRADING spol. s r.o., představuje komplexní metodický postup, strukturovaný do několika následných kroků, kdy obecný vzorec pro vyčíslení obchodní marže je následující:

$$\boldsymbol{Obchodní\ marže} = \frac{(\boldsymbol{Tržby\ za\ prodané\ zboží} - \boldsymbol{Náklady\ na\ prodané\ zboží}\ (\mathbf{COGS}))}{\boldsymbol{Tržby\ za\ prodané\ zboží}}\boldsymbol{x}\ \mathbf{100}$$

Posouzení Předmětu odborného vyjádření je pak provedeno krokovým způsobem následovně:

1) Stanovení Nákladů na prodané zboží (COGS)

- Zhotovitel nejprve analyzuje pořizovací cenu Technologických celků. Tento krok zahrnuje ověření faktur a dalších dokumentů, které dokládají nákupní cenu jednotlivých Technologických celků. Součástí této nákupní ceny jednotlivých Technologických celků je dle proformafaktury č. EVPI1411052B a proformafaktury č. EVPI1411053B také doprava z Hangzhou na ulici Tusarova 57, Holešovice 170 00 Praha 7, Víza a pokrytí mzdy pracovníků provádějících instalaci a školení, zpáteční letenky pracovníků a stravu, lokální dopravu a ubytování těchto pracovníků (viz Příloha 1 a Příloha 2).
- Po analýze pořizovací ceny Zhotovitel provede podrobnou analýzu nákladové struktury se zaměřením na přímé náklady, jež jsou spojeny s dodávkou Technologických celků. Součástí COGS bude rovněž monetizace záruk/garancí, které lze jednoznačně vztáhnout k prodanému zboží. Výše a rozsah těchto záruk ovlivní celkový kalkul, jelikož jejich poskytnutí představuje pro Společnost finanční riziko, které musí být v COGS a potažmo v marži zohledněno. Sumací pak budou identifikovány celkové COGS na Technologické celky.

2) Stanovení Tržeb za prodané zboží

- Následně Zhotovitel stanoví tržby za prodané zboží, resp. prodejní cenu Technologických celků. Tento krok musí být v souladu se smlouvou uzavřenou mezi Společností a společností DINO TRADING spol. s r. o., která je součástí přílohové části (viz příloha XXX).

3) Stanovení obchodní marže

- Následně Zhotovitel vyčíslí obchodní marži (v %) dle příslušného vzorce, která vyplyne z podílu **(i)** rozdílu Tržeb za prodané zboží, resp. stanovenou prodejní cenou a celkovými náklady COGS na pořízení Technologických celků, a **(ii)** Tržeb za prodané zboží, resp. prodejní cenou.

4) Analýza srovnatelnosti marže

- Jako další krok provede Zhotovitel analýzu obvyklosti dosažené marže. Tento proces zahrne **a)** jednak analýzu marží srovnatelných podniků, které působí ve stejném či obdobném

sektoru, **b)** jednak využití agregovaných dat z veřejně dostupných datasetů, jež se zabývají obvyklými maržemi v daném odvětví. Cílem této analýzy je poskytnout strukturovaný rámec pro vyhodnocení, zda skutečně dosažená marže je srovnatelná a tržně obvyklá v daném odvětví, čímž je naplněn Předmět posouzení tohoto odborného vyjádření.

5.1 *Stanovení nákladů na prodané zboží (COGS)*

Zhotovitel se při analýze nákladové struktury zaměří na identifikaci nákladů spojených s pořízením Technologických celků a vedlejších nákladů přímo souvisejících s pořízením, a to následovně:

(i) Zhotovitel nejprve prověří pořizovací ceny Technologických celků, což zahrnuje ověření faktur a dalších relevantních dokumentů, aby byla zajištěna přesnost údajů o nákladech.

(ii) Následně bude přikročeno k analýze ostatních pořizovacích nákladů, jednoznačně souvisejících s prodejem Technologických celků, která se zaměří nejen na přímé náklady spojené s dodávkou těchto Technologických celků. V posledním kroku dojde k monetizaci garancí a záruk v rámci COGS, čímž budou veškeré související náklady na prodané zboží související prodejem Technologických celků determinovány.

5.1.1 Pořizovací cena

Pořizovací cena Technologických celků byla stanovena na základě proformafaktur vydaných dodavatelem HangZhou Everfine Photo-e-info Co., Lld (sc: 300306). Tyto dokumenty zahrnují podrobný přehled jednotkových cen za jednotlivé části Technologických celků a příslušenství, které byl předmětem dodávky.

Pořizovací cena Technologického celku 1 byla stanovena na základě proformafaktury č. EVPI1411052B ze dne 5. 11. 2014, znějící na částku 23 150 USD, která je dostupná v přílohové části tohoto odborného vyjádření (viz Příloha 1). Přepočtená pořizovací cena Technologického celku 1 na úroveň CZK k Rozhodnému datu, je uvedena v následující tabulce.

Tabulka 3: Pořizovací cena Technologického celku 1

Položka	Hodnota
Pořizovací cena [v USD] (A)	23 150
Kurz USD/CZK (B)	24,34[40]
Pořizovací cena [v CZK] (A X B)	**563 564**

Zdroj: Vlastní zpracování na základě faktur Společnosti

Celková pořizovací cena Technologického celku 1, relevantní k Rozhodnému datu, činila celkem 563 564 Kč.

Pořizovací cena Technologického celku 2 byla stanovena na základě proformafaktury č. EVPI1411053B ze dne 5. 11. 2014, znějící na částku 32 200 USD, která je dostupná v přílohové

[40] Kurz stanoven dle dat ČNB ze dne 20. 2. 2015 - https://www.cnb.cz/cs/financni-trhy/devizovy-trh/kurzy-devizoveho-trhu/kurzy-devizoveho-trhu/index.html?date=20.02.2015

části tohoto odborného vyjádření (viz Příloha 2). Přepočtená pořizovací cena Technologického celku 2 na úroveň CZK k Rozhodnému datu, je uvedena v následující tabulce.

Tabulka 4: Pořizovací cena Technologické celku 2

Položka	Hodnota
Pořizovací cena [v USD] (A)	32 200
Kurz USD/CZK (B)	24,34[41]
Pořizovací cena [v CZK] (A X B)	**783 877**

Zdroj: Vlastní zpracování na základě faktur Společnosti

Celková pořizovací cena Technologického celku 2, relevantní k Rozhodnému datu, činila celkem 783 877 Kč.

Rekapitulaci celkové pořizovací ceny Technologických celku, pak uvádí následující tabulka.

Tabulka 5: Pořizovací cena Technologických celků [v Kč]

Položka	Hodnota
Pořizovací cena Technologického celku 1	563 564
Pořizovací cena Technologického celku 2	783 877
Celková pořizovací cena Technologických celků	**1 347 440**

Zdroj: Vlastní zpracování

Celková pořizovací cena Technologických celků, relevantní k Rozhodnému datu, činila celkem 1 347 440 Kč ke kalkulaci.

Správnost a úplnost pořizovací ceny Technologických celků byla vyjma proforma faktur ověřena rovněž pomocí procesních dokumentů vztahujících se k prodeji Technologických celků, které jsou v plném rozsahu dostupné v archivu Zhotovitele, přičemž relevantní část těchto procesních dokumentů je dostupná v přílohové části tohoto odborného vyjádření (viz Příloha 4). Mezi výši pořizovací ceny stanovené v této kapitole, a výši pořizovací ceny stanovené v procesních dokumentech mohou vznikat odchylky, jelikož jednotlivé ceny byly přepočteny kurzem CZK/USD k jinému datu[42].

5.1.2 Ostatní přímé náklady

Ostatní přímé náklady, přímo související s konkrétní dodávkou, resp. prodejem Technologických celků, jsou pro účely tohoto odborného vyjádření stanoveny dle soupisu / přehledu přímých nákladů poskytnutého od Zadavatele (viz Příloha XXX), přičemž jsou rozčleněny dle svého charakteru na celkem 8 kategorií, jak rekapitulováno níže:

- **Náklady, resp. časový fond související s vyhledáváním příležitostí;**

[41] Kurz stanoven dle dat ČNB ze dne 20. 2. 2015 - https://www.cnb.cz/cs/financni-trhy/devizovy-trh/kurzy-devizoveho-trhu/kurzy-devizoveho-trhu/index.html?date=20.02.2015

[42] Pořizovací cena z procesních dokumentů byla přepočtena kurzem k 5. 12. 2014 kdy se 1USD = 22,356 Kč. Pořizovací cena stanovená v této kapitole byla přepočtena kurzem k rozhodnému datu, tedy k 20. 2. 2015, kdy se 1 USD=24,34 Kč

- **Náklady související s návštěvou veletrhů;**
- **Náklady související s jednáním s výrobci;**
- **Náklady související s monitoringem veřejných zakázek;**
- **Náklady související se studiem technické dokumentace;**
- **Náklady související s dovozem do ČR;**
- **Náklady související se součinností při instalaci;**
- **Náklady související s kontrolou a komunikací.**

Náklady související s vyhledáváním příležitostí

Dle informací obdržených od Zadavatele, identifikoval Zhotovitel v této kategorii náklady související s výzkumem na internetu, dokumentací technických specifikací, komunikací s potenciálními partnery, kontrolou pravosti certifikátů a zjišťováním firem a zpracováváním nabídek. Detailní rozpis těchto nákladů je pak dostupný v přílohové části tohoto odborného vyjádření (viz Příloha XXX). V tabulce přiložené níže je pak zobrazen časový fond, hodinová sazba a celkové náklady pro jednotlivé typy činností.

Tabulka 6: Členění činností prováděných v rámci vyhledávání příležitosti

Typ činnosti	Počet hodin	Hodinová sazba [Kč/hod]	Celkové náklady [v Kč]
Výzkum na internetu	40	600	24 000
Dokumentace technických specifikací	20	600	12 000
Komunikace s potenciálními partnery	10	600	6 000
Kontrola pravosti certifikátů	20	600	12 000
Zjišťování nabídek firem	20	600	12 000
Celkem			**66 000**

Zdroj: Vlastní zpracování na základě informací od Zadavatele

Správnost a úplnost časového fondu (počtů hodin) na jednotlivé takto vynaložené činnosti, včetně potvrzení jejich přímé souvislosti s pořízením Technologických celků, byla rovněž stvrzena prostřednictvím čestného prohlášení pana Milana Pužíka, jediného jednatele a majitele Společnosti k Rozhodnému datu (viz Příloha XXX).

Zhotovitel dále nad rámec výše uvedeného pro ověření hodinové sazby analyzoval data z ISPV[43], který poskytuje informace o aktuální i historické úrovni mezd a platů v České republice i v jednotlivých krajích a průměrné mzdy a platy podle zaměstnání a odvětví. Pro analýzu obvyklé sazby za jednotlivé činnosti vycházel Zhotovitel z údajů za region Hlavní město Praha za nejaktuálnější období předcházející datu posouzení, tj. rok 2014. Z těchto dat byly vybrány průměrné měsíční mzdy odpovídajících pozic, které byly následně přepočteny na hodinovou odměnu vydělením placenou dobou (hod/měsíc) dle ISPV. Vzhledem k tomu, že se jedná o odměny na úrovni hrubé mzdy, byly dále připočteny náklady na sociální a zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem, které činí 34 % z hrubé mzdy.

Tabulka 7: Analýza hodinové sazby srovnatelné pozice [v Kč/hod]

Pozice	1. kvartil	Medián	3. kvartil
1120 Nejvyšší představitelé společností (*kromě polit., zájm.*org.)	229	669	1 491

Zdroj: Vlastní zpracování na základě dat ISPV

Hodinová sazba, použitá v obdrženém soupisu / přehledu nákladů od Zadavatele na úrovni 600 Kč/ hod., dosahuje optikou provedené analýzy ISPV obvyklých úrovní, resp. mírně pod úrovní

[43] Dostupné z: https://www.ispv.cz/cz/Vysledky-setreni/Archiv/2014.aspx

mediánu, kdy jako takovou lze považovat tuto hodinovou sazbu za tržně srovnatelnou a použitelnou ke kalkulaci.

Celkové přímé náklady na činnosti týkající se vyhledávání příležitostí, související s pořízením Technologických celků, dosahují celkové úrovně 66 000 Kč ke kalkulaci.

Náklady související s návštěvou veletrhů

Dle informací obdržených od Zadavatele, identifikoval Zhotovitel v této kategorii náklady související s návštěvou veletrhů, zejména ve formě letenek, ubytování a dalších výdajů. Detailní rozpis těchto nákladů je pak dostupný v přílohové části tohoto odborného vyjádření (viz Příloha XXX).

Správnost a úplnost vynaložených nákladů souvisejících s návštěvou veletrhů, včetně potvrzení jejich přímé souvislosti s pořízením Technologických celků, byla rovněž stvrzena prostřednictvím čestného prohlášení pana Milana Pužíka, jediného jednatele a majitele Společnosti k Rozhodnému datu (viz Příloha XXX).

V následující tabulce je zobrazen rozklad nákladů vynaložených p. Milanem Pužíkem v souvislosti s návštěvou veletrhu Hong Kong International Lighting Fair ve dnech 27. 10. 2013 až 30. 10. 2013.

Tabulka 8: Náklady vynaložené p. Milanem Pužíkem v souvislosti s Hong Kong International Lighting Fair

Položka	Celkové náklady
Letenka	85 000
Ubytování	30 000
Další výdaje (strava, doprava aj.)	10 000
Celkem	**125 000**

Zdroj: Vlastní zpracování na základě dat poskytnutých Zadavatelem

V souvislosti s návštěvou veletrhu Hong Kong International Lighting Fair, bylo p. Milanem Pužíkem vynaloženo celkem 125 000 Kč.

V následující tabulce je zobrazen rozklad nákladů vynaložených p. Milanem Pužíkem v souvislosti s návštěvou veletrhu Frankfurt Light+Building ve dnech 30. 3. 2014 až 4. 4. 2014.

Tabulka 9: Náklady vynaložené p. Milanem Pužíkem v souvislosti s Frankfurt Light+Building veletrhem

Položka	Celkové náklady
Letenka	15 000
Ubytování	25 000
Další výdaje (strava, doprava aj.)	8 000
Celkem	**48 000**

Zdroj: Vlastní zpracování na základě dat poskytnutých Zadavatelem

V souvislosti s návštěvou veletrhu Frankfurt Light+Building, bylo p. Milanem Pužíkem vynaloženo celkem 48 000 Kč.

Náklady související s jednáním s výrobci

Dle informací obdržených od Zadavatelem, identifikoval Zhotovitel v této kategorii náklady související s jednáním s příslušnými výrobci, a to zejména ve formě letenek, ubytování, víz a dalších výdajů. Detailní rozpis těchto nákladů je dostupný v přílohové části tohoto odborného vyjádření (viz Příloha XXX).

V následující tabulce je pak zobrazen rozklad nákladů vynaložených p. Milanem Pužíkem v souvislosti s jednáním s výrobci v Číně, a to ve dnech 12. 9. 2014 až 17. 9. 2014.

Tabulka 10: Náklady vynaložené p. Milanem Pužíkem v souvislosti s jednáním s výrobci

Položka	Celkové náklady
Letenka	85 000
Ubytování	15 000
Víza	5 000
Další výdaje (strava, doprava aj.)	10 000
Celkem	**115 000**

Zdroj: Vlastní zpracování na základě dat poskytnutých Zadavatelem

Správnost a úplnost vynaložených nákladů souvisejících s jednáním s výrobci, včetně potvrzení jejich přímé souvislosti s pořízením Technologických celků, byla rovněž stvrzena prostřednictvím čestného prohlášení pana Milana Pužíka, jediného jednatele a majitele Společnosti k Rozhodnému datu (viz Příloha XXX).

Celková výše jednotlivých nákladů vynaložených v souvislosti s jednáním s výrobci, včetně nákladů na letenky, ubytování, víza aj., byla Zhotovitelem rámcově ověřena na základě principu indexace. Tento postup spočívá v přepočtu cen jednotlivých položek, které byly určeny na základě aktuálních nabídek, pomocí inflace tak, aby odpovídaly cenové úrovni k rozhodnému datu. Na základě tohoto rámcového ověření lze konstatovat, že se ceny, resp. náklady na jednotlivé položky tržně neodchylují od obvyklých úrovní.

Celkové přímé náklady na činnosti týkající se jednání s výrobci, související s pořízením Technologických celků, dosahují celkové úrovně 115 000 Kč ke kalkulaci.

Náklady související s monitoringem veřejných zakázek

Dle informací od Zadavatele, identifikoval Zhotovitel jako další přímé náklady kategorii nákladů souvisejících s monitoringem veřejných zakázek. Rozpis těchto nákladů je pak dostupný v přílohové části tohoto odborného vyjádření (viz Příloha XXX), kde celková částka takto vynaložených nákladů dosahuje úrovně **26 400 Kč**.

Správnost a úplnost vynaložených nákladů souvisejících s monitoringem veřejných zakázek, včetně potvrzení jejich přímé souvislosti s pořízením Technologických celků, byla rovněž stvrzena

prostřednictvím čestného prohlášení pana Milana Pužíka, jediného jednatele a majitele Společnosti k Rozhodnému datu (viz Příloha XXX).

Zhotovitel ověřil věcnou správnost, resp. relevanci této kategorie nákladů ve vztahu k pořízení Technologických celků a neshledal v tomto kontextu žádné zásadní nedostatky či odchylky. Zhotovitel ke své analýze sice nedisponoval detailními informacemi, jež se týkají této kategorie nákladů, avšak optikou hodinové sazby, tj. sazby 600 Kč/hod, která byla ověřena výše, nelze bez bližších informací automaticky dovozovat, že by časový fond na monitoring veřejných zakázek tohoto typu byl neúměrně vysoký.

Celkové přímé náklady na činnosti týkající se monitoringu veřejných zakázek, související s pořízením Technologických celků, dosahují celkové úrovně 26 400 Kč ke kalkulaci.

Náklady související se studiem technické dokumentace

Dle informací od Zadavatele, identifikoval Zhotovitel další kategorii nákladů, a to kategorii nákladů související se studiem technické dokumentace. Rozpis těchto nákladů je pak dostupný v přílohové části tohoto odborného vyjádření (viz Příloha XXX), kde celková částka takto vynaložených nákladů dosahuje úrovně **60 000 Kč**.

Správnost a úplnost vynaložených nákladů souvisejících se studiem technické dokumentace, včetně potvrzení jejich přímé souvislosti s pořízením Technologických celků, byla rovněž stvrzena prostřednictvím čestného prohlášení pana Milana Pužíka, jediného jednatele a majitele Společnosti k Rozhodnému datu (viz Příloha XXX).

Zhotovitel ověřil věcnou správnost, resp. relevanci této kategorie nákladů ve vztahu k pořízení Technologických celků a neshledal v tomto kontextu žádné zásadní nedostatky či odchylky. Zhotovitel ke své analýze sice nedisponoval detailními informacemi, jež se týkají této kategorie nákladů, avšak optikou hodinové sazby, tj. sazby 600 Kč/hod, která byla ověřena výše, nelze bez bližších informací automaticky dovozovat, že by časový fond související se studiem technické dokumentace tohoto typu byl neúměrně vysoký.

Celkové přímé náklady na činnosti týkající se studia technické dokumentace, související s pořízením Technologických celků, dosahují celkové úrovně 60 000 Kč ke kalkulaci.

Náklady související s dovozem do ČR

Dle informací od Zadavatele, identifikoval Zhotovitel další kategorii nákladů, související s dovozem do ČR. Rozpis těchto nákladů je pak dostupný v přílohové části tohoto odborného vyjádření (viz Příloha XXX), kde celková částka takto vynaložených nákladů dosahuje úrovně **13 800 Kč.**

Správnost a úplnost vynaložených nákladů souvisejících s dovozem do ČR, včetně potvrzení jejich přímé souvislosti s pořízením Technologických celků, byla rovněž stvrzena prostřednictvím

čestného prohlášení pana Milana Pužíka, jediného jednatele a majitele Společnosti k Rozhodnému datu (viz Příloha XXX).

Zhotovitel ověřil věcnou správnost, resp. relevanci této kategorie nákladů ve vztahu k pořízení Technologických celků a neshledal v tomto kontextu žádné zásadní nedostatky či odchylky. Zhotovitel ke své analýze sice nedisponoval detailními informacemi, jež se týkají této kategorie nákladů, avšak optikou hodinové sazby, tj. sazby 600 Kč/hod, která byla ověřena výše, nelze bez bližších informací automaticky dovozovat, že by časový fond související s důkladnou analýzou klíčových aspektů souvisejících s dopravou byl neúměrně vysoký.

Celkové přímé náklady týkající se dovozu do ČR, související s pořízením Technologických celků, dosahují celkové úrovně 13 800 Kč ke kalkulaci.

Náklady související se součinností při instalaci

Dle informací od Zadavatele, identifikoval Zhotovitel další kategorii nákladů související se součinností při instalaci. Rozpis těchto nákladů je pak dostupný v přílohové části tohoto odborného vyjádření (viz Příloha XXX), kde celková částka takto vynaložených nákladů dosahuje úrovně **38 000 Kč.**

Správnost a úplnost vynaložených nákladů souvisejících se součinností při instalaci, včetně potvrzení jejich přímé souvislosti s pořízením Technologických celků, byla rovněž stvrzena prostřednictvím čestného prohlášení pana Milana Pužíka, jediného jednatele a majitele Společnosti k Rozhodnému datu (viz Příloha XXX).

Zhotovitel ověřil věcnou správnost, resp. relevanci této kategorie nákladů ve vztahu k pořízení Technologických celků a neshledal v tomto kontextu žádné zásadní nedostatky či odchylky. Zhotovitel ke své analýze sice nedisponoval detailními informacemi, jež se týkají této kategorie nákladů, avšak optikou hodinové sazby, tj. sazby 600 Kč/hod, která byla ověřena výše, nelze bez bližších informací automaticky dovozovat, že by časový fond související se součinností při instalaci byl neúměrně vysoký.

Celkové přímé náklady týkající se součinností při instalaci, související s pořízením Technologických celků, dosahují celkové úrovně 38 000 Kč ke kalkulaci.

Náklady související s následnou kontrolou a komunikací

Dle informací od Zadavatele, identifikoval Zhotovitel další kategorii nákladů, a to kategorii nákladů související s následnou kontrolou a komunikací. Rozpis těchto nákladů je pak dostupný v přílohové

části tohoto odborného vyjádření (viz Příloha XXX), kde celková částka takto vynaložených nákladů dosahuje úrovně **36 000 Kč.**

Správnost a úplnost vynaložených nákladů souvisejících s následnou kontrolou a komunikací, včetně potvrzení jejich přímé souvislosti s pořízením Technologických celků, byla rovněž stvrzena prostřednictvím čestného prohlášení pana Milana Pužíka, jediného jednatele a majitele Společnosti k Rozhodnému datu (viz Příloha XXX).

Zhotovitel ověřil věcnou správnost, resp. relevanci této kategorie nákladů ve vztahu k pořízení Technologických celků a neshledal v tomto kontextu žádné zásadní nedostatky či odchylky. Zhotovitel ke své analýze sice nedisponoval detailními informacemi, jež se týkají této kategorie nákladů, avšak optikou hodinové sazby, tj. sazby 600 Kč/hod, která byla ověřena výše, nelze bez bližších informací automaticky dovozovat, že by časový fond související s následnou kontrolou a komunikací byl neúměrně vysoký.

Celkové přímé náklady týkající se následné kontroly a komunikace, související s pořízením Technologických celků, dosahují celkové úrovně 36 000 Kč ke kalkulaci.

5.1.3 Garance a záruky

Při zpracování posouzení přiměřenosti marže je vhodné dále zohlednit garance a záruky, pokud jsou přímo přiřaditelné konkrétnímu prodanému zboží (zde Technologických celků). Monetizace garancí a záruk pak v kontextu posouzení přiměřenosti marže znamená identifikaci takových potenciálních očekávaných servisních nákladů, které v budoucnu mohou Společnosti vzniknout v přímé souvislosti prodejem Technologických celků.

Společnost Everfine poskytla Společnosti záruku na pořízení Technologických celků s dobou trvání **12 měsíců** od okamžiku, kdy kupující převezme přístroje. Během záruční doby může kupující odeslat Technologické celky na opravu do továrny Everfine, přičemž si hradí poplatky za clo a přepravu. Alternativně může Everfine vyslat inženýra pro opravu přímo do továrny Společnosti, kde Společnost pokryje náklady na vízum, letenky, stravu a ubytování inženýra. Denní plat inženýra je stanoven na 200 USD/den a zahrnuje jak pracovní dobu, tak čas strávený na cestách. Náklady na opravu a plat inženýra jsou během záruční doby hrazeny prodejcem. Tato garance byla aktivována v den dovozu Technologických celků do ČR a předání těchto Technologických celků Společnosti, tj. 2. 2. 2015. Detailní popis obsahu záruky je dostupný v přílohové části tohoto odborného vyjádření (viz Příloha 1 a Příloha 2).

Společnost dále při prodeji poskytla společnosti DINO TRADING spol. s r. o. **tříletou záruku** na pořízení Technologických celků, která zahrnuje bezplatný servis včetně preventivní prohlídky technologií v rozsahu stanoveném výrobcem, a to nejméně jednou ročně po celou dobu trvání záruky. Záruka dále pokrývá veškeré náklady na náhradní díly, cestovné a práci servisních techniků. Tato záruka je pak předmětem monetizace přímých nákladů na garance/záruky a její aktivita

započala v den XXX a detailní popis obsahu záruky je dostupný v přílohové části tohoto odborného vyjádření (viz Příloha XXX).

Monetizace této záruky je relevantní zejména pro roky 2 a 3, kdy již nepokrývá záruční dobu záruka od výrobce, tj. Everfine.

Monetizace garancí / záruk, související s prodejem Technologických celků, bude provedena na základě následujícího krokového postupu.

1. **Stanovení průměrných ročních servisních nákladů** - Zhotovitel nejprve provede stanovení průměrných ročních servisních nákladů, a to jako **% z pořizovací ceny Technologických celků**. Toto procento bude na základě vzájemných vztahů (i) průměrných ročních servisních nákladů a (ii) průměrných ročních nákladů na údržbu, stanoveno na horní hranici veřejně dostupných průměrných ročních nákladů na údržbu. Pro stanovení tohoto parametru Zhotovitel provede analýzu veřejně dostupných internetových zdrojů, přičemž tato analýza bude zahrnovat porovnání historických údajů, výrobcových specifikací a údajů od distributorů, což umožní Zhotoviteli získat široký přehled o průměrných ročních nákladech na údržbu.

2. **Výpočet ročních garancí** - Po stanovení parametru ad 1) Zhotovitel dále vypočte garance pro každý rok jako % z pořizovací ceny Technologických celků, která činí 1 237 405 Kč. Tento výpočet je proveden pro každý rok, na který se garance vztahuje, a reprezentuje tak očekávané roční servisní náklady Společnosti, související s případnou opravou prodaných Technologických celků.

3. **Stanovení současné hodnoty garancí / záruk** – Roční hodnoty garancí budou v dalším kroku diskontovány k Rozhodnému datu, adekvátně stanovenou diskontní mírou, čímž bude stanovena současná hodnota garancí a záruk k datu prodeje, tj. k datu 20. 2. 2015.

5.1.3.1 Stanovení průměrných ročních servisních nákladů

Zhotovitel stanovil průměrné roční servisní náklady jako procento z pořizovací ceny Technologických celků, přičemž pořizovací cena Technologických celků vyplývá z proformafaktury č. EVPI1411052B a proformafaktury č. EVPI1411053B vystavené společností Everfine (viz Příloha 1 a Příloha 2), a to na úrovni 1 347 440 Kč.

Toto procento bylo určeno na základě analýzy vzájemných vztahů mezi (i) průměrnými ročními servisními náklady a (ii) průměrnými ročními náklady na údržbu, kde statistická data týkající se analýzy průměrných ročních nákladů na údržbu jsou, na rozdíl od průměrných ročních servisních nákladů, veřejně dostupná. Na základě informací z veřejně dostupných relevantních zdrojů bylo

stanoveno, že průměrné roční náklady na údržbu se pohybují v rozmezí <**2 % - 5 %**>[44] z tzv. ceny nahrazení (RAV), resp. pořizovací ceny[45].

Z elementární ekonomické logiky pak plyne, že průměrné roční náklady na údržbu, by měly představovat určité minimum průměrných ročních servisních nákladů, neboť v opačném případě by se nevyplatilo stroje jakkoli udržovat. Zhotovitel proto stanovuje pro účely tohoto odborného vyjádření průměrné roční procento servisních nákladů na úrovni horní hranice nákladů na údržbu, tj. 5 % z pořizovací ceny stroje, kdy jako takový Zhotovitel považuje tento parametr za konzervativní. Zhotovitel zde uplatňuje opatrnostní přístup k dané problematice a projevuje konzervativnost ve stanovení parametrů výpočtu, jelikož tato 5% hranice nákladů na údržbu je z elementární logiky v kontextu servisních nákladů brána jako hranice spodní.

Zhotovitel stanovil průměrné roční servisní náklady na úrovni 5 % z pořizovací ceny Technologických celků, což reflektuje konzervativní přístup a opatrnostní pohled Zhotovitele k posouzení Předmětu odborného vyjádření.

5.1.3.2 Výpočet ročních garancí

Následně Zhotovitel provedl kalkulaci očekávaných ročních servisních nákladů, a to na základě procentuálního vyjádření průměrných ročních servisních nákladů (kap. 5.1.3.1) a pořizovací ceny Technologických celků, jak uvádí následující tabulka.

Tabulka 11: Kalkulace očekávaných ročních servisních nákladů - Technologické celky [v Kč]

Položka	Výše nákladů
Pořizovací cena (viz Příloha 1 a Příloha 2)	1 347 440
Průměrné roční servisní náklady (v %)	5 %
Očekávané roční servisní náklady	**67 372**

Zdroj: vlastní zpracování

Očekávané roční servisní náklady Společnosti, související s pořízením Technologických celků, dosahují úrovně 67 372 Kč / rok.

5.1.3.3 Stanovení současné hodnoty garancí

Zhotovitel dále očekávané roční servisní náklady, bude v jednotlivých letech trvání garance diskontovat k Rozhodnému datu adekvátně stanovenou diskontní mírou na úrovni nákladů vlastního kapitálu, čímž bude stanovena současná hodnota garancí a záruk k datu prodeje Technologických celků společnosti DINO TRADING spol. s r.o., tj. k datu 20. 2. 2015.

[44] Dostupné z: https://www.idcon.com/resource-library/leadership-in-maintenance/technique-benchmarking/
https://upkeep.com/learning/budget-for-equipment-maintenance/
https://accendoreliability.com/cost-maintenance-destroys-capital-investment-returns/
https://coastapp.com/blog/equipment-maintenance/

[45] Mezi datem nákupu Technologických celků a Rozhodným datem je imateriální časový interval, tj. RAV uvažujeme k Rozhodnému datu na úrovni pořizovací ceny.

Výše diskontní míry pro potřeby výpočtu současné hodnoty garancí a záruk byla detailně stanovena v příloze tohoto odborného vyjádření (viz Příloha 3), přičemž níže je zobrazena shrnující tabulka výpočtu diskontní míry.

Tabulka 12: Výsledný výpočet nákladů vlastního kapitálu

Položka	Hodnota
Náklady vlastního kapitálu	**13,35 %**
Bezriziková úroková míra	2,97 %
Nezadlužené beta	0,84
Zadlužené beta	1,17
Riziková prémie trhu	6,25 %
Riziková prémie země	1,05 %
Ostatní rizikové přirážky	3,00 %

Zdroj: vlastní zpracování

Výsledná výše nákladů vlastního kapitálu (kalkulovaná úroková míra) činí **13,35 %.**

Výpočet diskontovaných úrovní ročních garancí pak představuje následující tabulka.

Tabulka 13: Kalkulace současné hodnoty jednotlivých ročních garancí [v Kč]

Položka	20.02.2015 - 20.02.2016	20.02.2016 - 20.02.2017	20.02.2017 - 20.02.2018
Garance [A]	67 372	67 372	67 372
Diskontní faktor [B]	0,882	0,778	0,687
Současná hodnota jednotlivých ročních garancí [A] x [B]	0[46]	52 441	46 266
Garance celkem	**98 706**		

Zdroj: vlastní zpracování

Současná výše garancí, reprezentující potenciální náklady, které mohou vzniknout v důsledku závazků ve formě garancí a záruk dosahovala výše 98 706 Kč.

5.1.4 Rekonciliace nákladů na prodané zboží (COGS)

Výslednou rekonciliaci nákladů na prodané zboží (COGS) Společnosti, souvisejících s pořízením Technologických celků od Everfine, a následným prodejem těchto Technologických celků společnosti DINO TRADING spol. s r.o., pak shrnuje následující tabulka.

Náklady vynaloženy dle soupisu / přehledu přímých nákladů poskytnutého od Zadavatele na návštěvu veletrhů v Hong Kongu a Frankfurtu nebyly vzhledem k opatrnostnímu pohledu Zhotovitele a z důvodu časového odstupu jejich vynaložení, a tím způsobenému poklesu relevance, do rekonciliace celkových nákladů zahrnuty, resp. jejích výše byla stanovena na úrovni 0 Kč.

[46] Společnost Everfine poskytla Společnosti roční záruku, což znamená, že první rok záruky, který byl poskytnut Společností společnosti DINO TRADING spol. s r.o., je plně krytý. Proto z tohoto roku Společnosti nevznikají žádné potenciální náklady.

Jelikož součástí pořizovací ceny dle proformafaktury č. EVPI1411052B a proformafaktury č. EVPI1411053B (viz Příloha 1 a Příloha 2) byla také doprava a vzhledem ke konzervativnímu pohledu Zhotovitele, nebyly dle soupisu / přehledu přímých nákladů poskytnutého od Zadavatele náklady na dopravu do rekonciliace celkových náklady zahrnuty, resp. jejich výše byla stanovena na úrovni 0 Kč.

Tabulka 14: Rekonciliace COGS - prodej Technologických celků [v Kč]

Položka	Hodnota
CELKOVÉ NÁKLADY	**1 677 511**
Pořizovací cena	**1 237 405**
Ostatní dodatečné náklady	**341 400**
Časový fond	**66 000**
Výzkum na internetu	24 000
Dokumentace technických specifikací	12 000
Komunikace s potenciálními partnery	6 000
Kontrola pravosti certifikátů	12 000
Zjišťování nabídek na internetu	12 000
Návštěva veletrhů - Hong Kong	**0**
Letenka	85 000
Ubytování	30 000
Další výdaje (strava, doprava aj.)	10 000
Návštěva veletrhů - Frankfurt	**0**
Letenka	15 000
Ubytování	25 000
Další výdaje (strava, doprava aj.)	8 000
Jednání s výrobci	**115 000**
Letenka	85 000
Ubytování	15 000
Víza	5 000
Další výdaje (strava, doprava aj.)	10 000
Monitoring veřejných zakázek	**26 400**
Studium technické dokumentace	**60 000**
Dovoz do ČR	**0**
Součinnost při instalaci	**38 000**
Následná kontrola a komunikace	**36 000**
Garance a záruky	**98 706**

Zdroj: Vlastní zpracování

Souhrnná výše nákladů, které souvisejí s pořízením Technologických celků a které byly detailněji analyzovány v kap. 5.1.1, 5.1.2 a 5.1.3, dosahuje k rozhodnému datu, tj. k 20. 2. 2015 výše 1 677 511 Kč.

5.2 *Stanovení tržeb za prodané zboží*

Zhotovitel dále identifikoval tržby za prodané zboží, resp. prodejní cenu Technologických celků, která byla stanovena na základě uzavřené smlouvy mezi Společností jakožto dodavatelem a společností DINO TRADING spol. s r.o. jakožto odběratelem, kdy tato smlouva je součástí přílohové části tohoto odborného vyjádření (viz Příloha XXX).

XXX

Tržby za prodané zboží, resp. prodejní cena Technologických celků, činí k rozhodnému datu, tj. k 20. 2. 2015 celkem 2 550 450 Kč.

5.3 *Stanovení obchodní marže*

Následně Zhotovitel vyčíslí obchodní marži (v %) dle příslušného vzorce, která vyplyne z podílu (i) rozdílu Tržeb za prodané zboží, resp. stanovenou prodejní cenou (viz kap. 5.2) a celkovými náklady COGS na pořízení Technologických celků (viz kap. 5.1.4) na jedné straně, a (ii) Tržeb za prodané zboží, resp. prodejní cenou (viz kap. 5.2) na straně druhé, jak uvádí následující tabulka.

Tabulka 15: Výpočet obchodní marže z prodeje Technologických celků [v Kč]

Položka	Hodnota
Náklady na prodané zboží (COGS) [A]	1 677 511
Tržby za prodané zboží [B]	2 550 450
Obchodní marže [(B - A) / B]	**34,23 %**

Zdroj: Vlastní zpracování

Výsledná obchodní marže Společnosti, související s pořízením Technologických celků a následným prodejem těchto Technologických celků společnosti DINO TRADING spol. s r.o., činí k Rozhodnému datu, tj. k 20. 2. 2015 celkem 34,23 %.

5.4 *Analýza srovnatelnost marže*

Jako další krok provede Zhotovitel analýzu obvyklosti, resp. srovnatelnosti výsledné obchodní marže dosažené v kap. 5.3. Tento proces zahrne **a)** jednak analýzu obchodních marží srovnatelných podniků, které působí ve stejném či obdobném sektoru, **b)** jednak využití agregovaných dat z veřejně dostupných datasetů, jež se zabývají obvyklými obchodními maržemi v daném odvětví. Cílem této analýzy je poskytnout strukturovaný rámec pro vyhodnocení, zda skutečně dosažená obchodní marže (viz kap. 5.3.) je srovnatelná a tržně obvyklá v daném odvětví, čímž je naplněn Předmět posouzení tohoto odborného vyjádření.

5.4.1 Analýza srovnatelnosti na úrovni relevantních podniků

V této části Zhotovitel provedl srovnávací analýzu obchodních (hrubých) marží celkem 10 globálních společností, jež jsou většinově obchodovatelné na kapitálových trzích a působí v segmentu distribuce technologických, průmyslových či obdobných zařízení, resp. v oboru tzv.

průmyslové distribuce. Soubor těchto podniků byl vybrán ve vztahu k dostatečné relevanci činnosti předmětné společnosti, dostupnosti a transparentnosti finančních dat, kdy bylo zkoumáno období posledních 3 let před Rozhodným datem, tj. let 2012 – 2014.

Dosažené výsledky pak přehledně zobrazuje následující tabulka.

Tabulka 16: Analýza srovnatelnosti obchodní (hrubé) marže - relevantní podniky [v %]

Společnost	Země původu (sídlo)	2012	2013	2014
Genuine Parts Inc.	USA	29,0 %	30,0 %	29,9 %
Rexel S.A.	Francie	24,7 %	24,6 %	24,3 %
RSGroup plc.	Velká Británie	46,8 %	46,0 %	45,9 %
MSC INDUSTRIAL DIRECT CO., INC.	USA	46,2 %	45,5 %	46,1 %
Watsco, Inc.	USA	23,7 %	24,0 %	24,2 %
Ferguson Enterprises Inc.	USA	27,5 %	27,8 %	27,8 %
Fastenal corp.	USA	51,5 %	51,7 %	50,8 %
Applied Industrial Technologies, Inc.	USA	27,6 %	27,7 %	27,9 %
Graybar Electric Company, Inc.	USA	18,8 %	18,5 %	18,7 %
W.W. Grainger, Inc.	USA	43,8 %	43,8 %	43,3 %
1. kvartil		**25,4 %**	**25,4 %**	**25,2 %**
Medián		**28,3 %**	**28,9 %**	**28,9 %**
3. Kvartil		**45,6 %**	**45,1 %**	**45,2 %**

Zdroj: Účetní výkazy společností dostupné z jejich webových stránek

Z provedené analýzy vyplývá, že medián obchodní (hrubé) marže pro srovnatelné společnosti v segmentu průmyslové distribuce, dlouhodobě osciluje v mezikvartilovém rozpětí <25 % až 45 %>, se střední hodnotou na úrovni mediánu ve výši okolo 30 %.

Výsledky srovnávací analýzy naznačují, že existuje určitá variabilita v obchodních (hrubých) maržích napříč jednotlivými společnostmi, načež obecně působí rozdíly ve strategii, dodavatelských řetězcích, tržních podílech nebo regionálních odlišnostech.

5.4.2 Analýza srovnatelnosti dle agregovaných oborových dat

Tato kapitola se zaměřuje na analýzu srovnatelnosti marže z agregovaných oborových dat dle veřejně dostupných datasetů. Konkrétně se Zhotovitel zaměřil na zdroje z **Reserve Bank of Australia**[47] **(dále také jako „RBA“)**, na zdroj z webové stránky společnosti **Distribution Strategy Group**[48] a taktéž Zhotovitel analyzoval srovantelnost marže skrze dataset profesora Damodarana za věcně – příslušně nejblížší obory oboru průmyslové distribuce, a to za **obory Retail (Special Lines) a Retail (Distributors).**

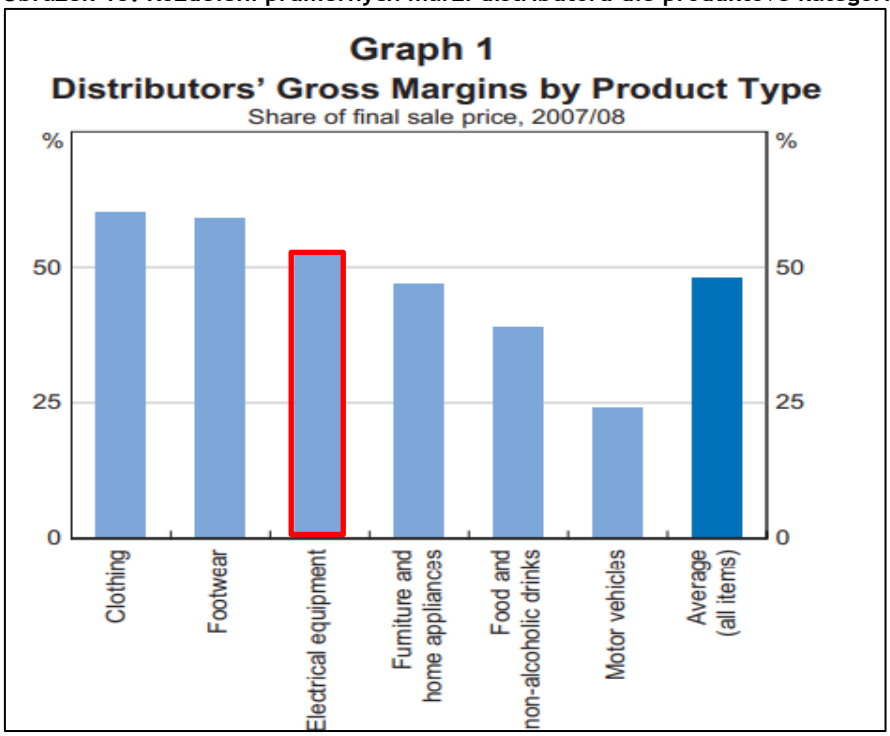
Podle zprávy **RBA** z června 2012 se v období ekonomické nestability nebo v obdobích růstu globálních komoditních cen mění i marže distributorů technologických a průmyslových zařízení.

[47] Dostupné z: https://www.rba.gov.au/publications/bulletin/2012/jun/pdf/bu-0612-2.pdf
[48] Dostupné z: https://distributionstrategy.com/segmentation-by-net-profit-for-customer-acquisition/

Zpráva zmiňuje, že marže jsou ovlivněny zejména cenovou politikou hlavních dodavatelů a tlakem na růst produktivity.

Následující graf ukazuje rozdělení hrubých marží distributorů podle typu produktů. Nejvyšší marže jsou zaznamenány u oděvů a obuvi (přibližně 60 % z prodejní ceny), zatímco u potravin a nápojů jsou marže nižší, přibližně kolem 25 %. **Elektrická zařízení**, což je v kontextu tohoto grafu relevantní kategorie pro účely posouzení srovnatelnosti marže, vykazuje **marži oscilující kolem 50 %.**

Obrázek 13: Rozdělení průměrných marží distributorů dle produktové kategorie



Zdroj: Studie RBA z roku 2012[49]

Následně Zhotovitel prováděl analýzu hrubé marže v relevantních odvětvích pomocí datasetu profesora Damodarana[50]. Vzhledem k disponibilitě dat a jisté stabilitě marží v průběhu času, Zhotovitel využil data pro region Evropa z roku 2017, ačkoliv byla tato data zveřejněna až po rozhodném datu.

Tabulka 17: Úroveň hrubé marže v relevantních odvětvích dle datasetu prof. Damodarana

Položka	Hodnota
Odvětví - Retail (Special Lines)	43,42%
Odvětví - Retail (Distributors)	26,61%
Průměrná hrubá marže	**35,01%**

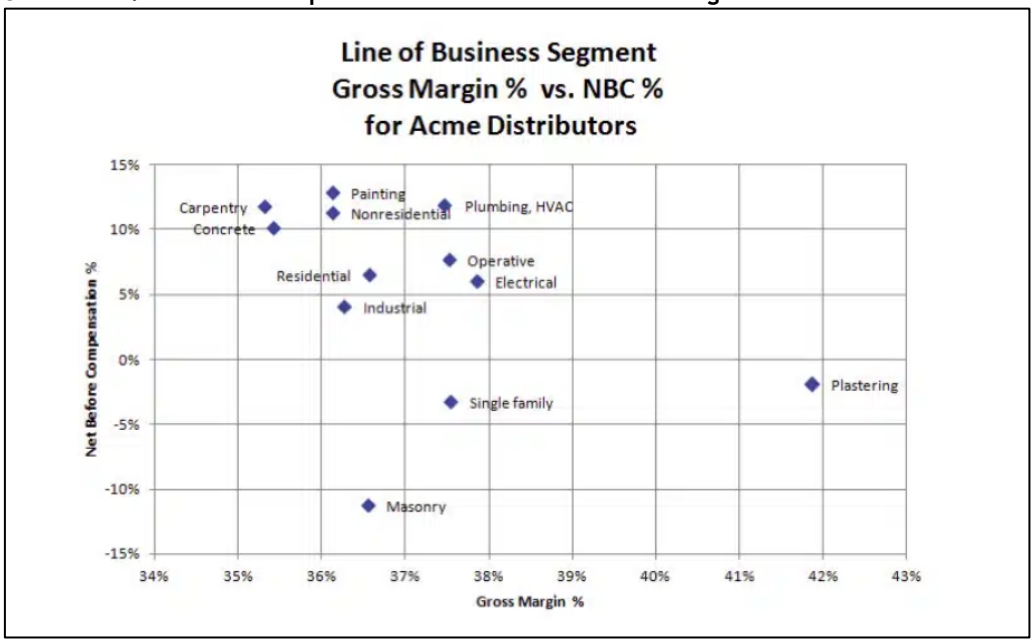
Zdroj: Vlastní zpracování na základě webových stránek prof. Damodarana[51]

[49] Dostupná z: https://www.rba.gov.au/publications/bulletin/2012/jun/pdf/bu-0612-2.pdf
[50] Dostupný z: https://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/
[51] Dostupné z: Dostupný z: https://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/

Hrubá marže odvětví Retail (Special Lines), jež zahrnuje společnosti specializující se na prodej konkrétních typů zboží a jež se vyznačuje vyšší mírou specializace, stanovená na základě datasetu profesora Damodarana, dosahovala za období roku 2017 úrovně 43,42 %. Hrubá marže druhého relevantního odvětví, tedy odvětví Retail (Distributors), zahrnující především společnosti zaměřující se na distribuci maloobchodního i velkoobchodního zboží, dosahovala za období roku 2017 úrovně 26,61 %. Průměrná hrubá marže, vycházející z těchto dvou relevantních odvětví se pak pohybovala na úrovni 35,01 %.

V poslední řadě Zhotovitel uvádí pro potřeby analýzy obvyklé marže v odvětví distribuce graf, jenž je součástí článku rozebírající problematiku segmentace trhu na příkladu společnosti Acme Distribution, dostupný z webových stránek společnosti Distribution Strategy Group (dále také jako „DSG“). Graf zobrazený níže vizualizuje srovnání obchodních segmentů společnosti Acme Distribution podle dvou klíčových finančních ukazatelů – hrubé marže (Gross Margin %) na vodorovné ose a čistého zisku před odměnami (NBC %) na svislé ose. Každý bod v grafu reprezentuje jeden obchodní segment společnosti.

Obrázek 14: Hrubá marže společnosti Acme Distribution dle segmentů trhu



Zdroj: webové stránky společnosti Distribution Strategy Group[52] z roku 2012

Výše zobrazený graf uvádí průměrnou výši hrubé marže v několika obchodních segmentech společnosti Acme Distribution. Jako nejvíce relevantní segmenty pro posouzení přiměřenosti marže Společnosti vycházející z této tabulky Zhotovitel identifikoval především „Industrial“ a „Electrical“, jejichž průměrná marže se pohybuje na **úrovni oscilující okolo 36 % až 38 %.**

[52] Dostupné z: https://distributionstrategy.com/segmentation-by-net-profit-for-customer-acquisition/

5.4.3 Shrnutí

Následující tabulka zobrazuje shrnutí úrovní hrubé/obchodní marže dle jednotlivých studií a metodických přístupů.

Tabulka 18: Stanovení výsledného rozpětí obchodní/hrubé marže distributorů – syntéza přístupů [v %]

Metodický přístup	Úroveň
Analýza srovnatelnosti marží dle srovnatelných společností v segmentu průmyslové distribuce	<25 % až 45 %>
Analýza srovnatelnosti marží dle agregovaných evropských dat prof Damodarana – odvětví „Retail (Special Lines)“ a „Retail (Distributors)“	<26,61 % až 43,42 %>
Analýza srovnatelnosti marží distributorů dle studie RBA – odvětví „Electrical equipment“	50 %
Analýza srovnatelnosti marží dle článku DSG – odvětví „Industrial" a „Electrical"	<36 % až 38 %>

Zdroj: vlastní zpracování

Výše zmíněná tabulka poskytuje zobrazení syntézy různých metodických přístupů ke stanovení rozpětí hrubé marže distributorů. V tabulce jsou zahrnuty čtyři analytické přístupy. Hrubá marže dle prvního přístupu, zahrnující analýzu srovnatelnosti marží dle srovnatelných společností v segmentu průmyslové distribuce, dosahuje mezikvartilového rozpětí na úrovni <25 % až 45 %>. Druhý přístup vychází z analýzy srovnatelnosti marží dle agregovaných evropských dat odvětví „Retail (Special Lines)“ a „Retail (Distributors)“, dostupných z webových stránek prof. Damodarana, kde hrubá/obchodní marže dosahuje rozpětí hodnot od 26,61 % do 43,42 %. Ve třetím přístupu, založeném na analýze srovnatelnosti průměrných hrubých marží distributorů vycházející ze studie RBA – odvětví „Electrical equipment“, se hrubá marže společností v tomto odvětví pohybuje na úrovni 50 %. Čtvrtý přístup, zahrnující analýzu srovnatelnosti průměrných hrubých marží dle článku DSG, se specifickým zaměřením především na odvětví "Industrial" a "Electrical", kde se hrubé marže pohybují v užším rozpětí od 36 % do 38 %.

Z dosažených závěrů provedené srovnávací analýzy vyplývá, že oborová obchodní marže distributorů, vycházející z dat srovnatelných společností v segmentu průmyslové distribuce, dosahuje mezikvartilového rozpětí <25 % až 45 %>, přičemž úroveň obchodní marže, vycházející z analýz založených na agregovaných evropských datech, studii RBA a článku DSG, se pohybovala v rámci tohoto mezikvatilového rozpětí či mírně nad ním.

6 Závěry

Na základě použitých podkladů a předpokladů uvedených v tomto odborném vyjádření dospěl Zhotovitel k následujícím závěrům:

- **Zhotovitel vyčíslil obchodní marži (v %) dle příslušného vzorce, která vyplynula z podílu (i) rozdílu Tržeb za prodané zboží, resp. stanovenou prodejní cenou (viz kap. 5.2) a celkovými náklady COGS na pořízení Technologických celků (viz kap. 5.1.4) na jedné straně, a (ii) Tržeb za prodané zboží, resp. prodejní cenou (viz kap. 5.2) na straně druhé. Výsledná obchodní marže Společnosti, související s pořízením Technologických celků a následným prodejem těchto Technologických celků společnosti DINO TRADING spol. s r.o., činí k Rozhodnému datu, tj. k 20. 2. 2015 celkem 34,23 %, jak uvádí následující tabulka.**

Tabulka 19: Výpočet obchodní marže z prodeje Technologických celků [v Kč]

Položka	Hodnota
Náklady na prodané zboží (COGS) [A]	1 677 511
Tržby za prodané zboží [B]	2 550 450
Obchodní marže [(B - A) / B]	**34,23 %**

Zdroj: Vlastní zpracování

- **Zhotovitel provedl analýzu obvyklosti, resp. srovnatelnosti výsledné obchodní marže dosažené v kap. 5.3. Tento proces zahrnoval a) jednak analýzu obchodních marží srovnatelných podniků, které působí ve stejném či obdobném sektoru, b) jednak využití agregovaných dat z veřejně dostupných datasetů, jež se zabývají obvyklými obchodními maržemi v daném odvětví. Z dosažených závěrů provedené srovnávací analýzy vyplývá, že hrubá oborová marže distributorů, vycházející z dat srovnatelných společností v segmentu průmyslové distribuce, dosahuje mezikvartilového rozpětí <25 % až 45 %>, přičemž úroveň hrubé marže, vycházející z analýz založených na agregovaných evropských datech, studii RBA a článku DSG, se pohybovala v rámci tohoto mezikvatilového rozpětí či mírně nad ním**

Výsledná obchodní marže Společnosti související s pořízením Technologických celků a následným prodejem těchto Technologických celků společnosti DINO TRADING spol. s r.o., je optikou výše uvedených závěrů plně v intencích mezikvartilového rozpětí tržně-oborových dat dle provedené srovnávací analýzy a jako takovou ji lze považovat za přiměřenou a tržně-obvyklou v daném místě a čase.

Odborné vyjádření sestavil a případná vysvětlení podá:

.....
Ing. Petr Novák

Podpis za znaleckou kancelář:

.....
Ing. Pavel Tůma, Ph.D.
předseda představenstva

V Praze dne 7. 6. 2024

7 Přílohy

Příloha 1: Proforma faktura č. EVPI1411052B 53
Příloha 2: Proforma faktura č. EVPI1411053B 56
Příloha 3: Stanovení kalkulované diskontní míry 59
Příloha 4: Strana č. 5 z Usnesení o zahájení trestního stíhání dle §160/1 tr. řádu ze dne 30. 1. 2024 62

Příloha 1: Proforma faktura č. EVPI1411052B

CHINA ELECTRONICS ZHEJIANG COMPANY

408 WENSAN ROAD, HANGZHOU 310012, CHINA

Ref. No.: EVPI1411052B
DATE: Nov 05, 2014

THE BUYER: CTI Software
ADD: Na Brehu 468/37 190 00 Prague, Czech Republic
TEL: **FAX:**
ATTN: Mr. Puzik **E-mail:** puzik@cti.cz

THE SUPPLIER: HANGZHOU EVERFINE PHOTO-E-INFO CO.,LTD
Add: #669 BINKANG ROAD,BINJIANG ZONE, HANGZHOU, CHINA
TEL: +86-571-86698333 **FAX:** +86-571-86696433
ATTN: Ms. Summer **E-mail:** europe@everfine.net

PROFORMA INVOICE

FROM: HANGZHOU,CHINA **TO:** Czech Republic

DELIVERY: DDU, CTI Software

PAYMENT: 50% DEPOSIT VIA T/T IN ADVANCE, THE BALANCE SHOULD BE PAID BEFORE SHIPMENT.

DELIVERY: WITHIN 20 DAYS AFTER RECEIVING THE PAYMENT.

ITEM	COMMODITY	QTY.	UNIT PRICE (DDU Tusarova, USD)	AMOUNT (DDU Tusarova, USD)
Spectroradiometer and Integrating sphere test system（Middle level）				
1	**HAAS-1200 High Accuracy Array Spectroradiometer** ➢ Totally meet with the requirement of LM-79. ➢ Adopt CCD detecter. It gets rid of mechanical moving part, long life type. ➢ Adopt modular design and easy to maintain.	1SET	8400.00	8400.00

2	Φ2.0m INTEGRATING SPHERE (SPEKTRON coating R98, with side opening Φ700mm)	1PC	3400.00	3400.00
3	D204(2856K) GENERAL STANDARD LAMP	3PCs	250.00	750.00
4	WY305 Digital CC&CV DC Power Supply	1PC	650.00	650.00
5	PF9811 Digital Power Meter (Harmonic model)	1PC	450.00	450.00
6	DPS1005 PWM Type AC Power Supply	1PC	1200.00	1200.00
7	YF1000 cabinet	1PC	500.00	500.00
8	Fumigation free wooden package and freight charge from Hangzhou to Tusarova 57, 17000 Prague CZ			4600.00
9	Visa and salary of one engineer from the seller to the buyer's factory for installation and training service (The salary is 200USD/day/person, including 2 days for works and 3 days on journey, total 5 days)			Visa:300.00 Salary:1000.00
10	Round tickets to Czech Republic of one engineer from the seller to the buyer's factory			1900.00
11	Food, hotel and local transportation of the engineer in the period of service			Afforded by the buyer directly
Total amount(USD): 23150.00				

NOTE:

1. THE VALIDITY OF ALL THE QUOTATION IS 3 MONTHS.
2. THE POWER SUPPLY REQUIREMENTS OF ALL THE INSTRUMENTS: 220V±10%, 50/60HZ , THD<5%, NO INTERFERENCE PULSE.
3. THE SELLER PROVIDES THE USERS' MANUALS AND SOFTWARE IN BOTH ENGLISH AND CHINESE.
4. THE BUYER PREPARES HIMSELF THE COMPUTER (P4 OR ABOVE, WIN2000/XP, 2 RS232 INTERFACES AND 1 USB INTERFACE) AND THE COLOR LASER PRINTER.
5. THE BUYER SHOULD KEEP ANY BUSINESS SECRETS INVOLVED IN THIS FILE INCLUDE TECHNOLOGY AND PRICE, AND ALL THE EQUIPMENT'S INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

OWE TO THE SELLER. UNCOVER THE SHELL OF THE INSTRUMENTS WITHOUT WRITTEN PERMISSION FROM THE SELLER IS FORBIDDEN, OR THE MAINTENANCE WILL BE INVALID.

6 BECAUSE THE VOLUME OF THE GOODS IS SMALL, THE SELLER CAN ACCEPT ONLY LCL SHIPMENT, AND PROVIDE ONLY THE BILL OF LADING NOT THE OCEAN/MARINE BILL OF LADING ACCORDINGLY.

SERVICE ITEMS

1. THE SELLER CAN SEND ONE ENGINEER TO THE BUYER'S FACTORY FOR INSTALLATION AND TRAINING. THE BUYER SHALL PAY THE VISA, TICKETS, HOTEL, FOOD AND SALARY, THE SALARY IS USD200.00/PERSON/DAY (INCLUDE THE TIME FOR WORK AND ON JOURNEY). THE BUYER ALSO CAN SEND THE ENGINEER TO THE SELLER'S FACTORY FOR TRAINING, THE TRAINING COSTS USD100.00/DAY, AND THE BUYER AFFORDS OTHER RELATED COST HIMSELF.
2. THE WARRANTY PERIOD IS 12 MONTHS AFTER THE BUYER RECEIVES THE INSTRUMENTS. THE BUYER CAN SEND THE INSTRUMENT TO THE SELLER'S FACTORY FOR REPAIR, AND PAY THE FEE FOR CUSTOMS AND FREIGHT. THE SELLER ALSO CAN SEND AN ENGINEER TO THE BUYER'S FACTORY FOR REPAIR, AND THE BUYER WILL PAY THE VISA, TICKETS, FOOD AND HOTEL FEE, SALARY. THE SALARY OF ENGINEER IS 200USD/DAY (INCLUDE THE TIME FOR WORK AND ON JOURNEY). THE REPAIR COST AND SELLER'S SALARY ARE FREE WITHIN THE WARRANTY PERIOD.

REMARK:

THE SELLER WILL EXPORT THE INSTRUMENT THROUGH THE AGENT:

CHINA ELECTRONICS ZHEJIANG COMPANY

PLEASE MAKE T/T PAYMENT ACCORDING TO THE INFORMATION AS FOLLOWS:

BENEFICIARY: CHINA ELECTRONICS ZHEJIANG COMPANY

408 WENSAN ROAD, HANGZHOU, CHINA

BENEFICIARY'S BANK:

BANK OF CHINA, ZHEJIANG BRANCH

321 FENGQI ROAD, HANGZHOU, CHINA

SWIFT NO: BKCHCNBJ910

A/C NO.: 80010 00245 08091 001

OR, A/C NO.: 3623 5832 6686

Příloha 2: Proforma faktura č. EVPI1411053B

CHINA ELECTRONICS ZHEJIANG COMPANY

408 WENSAN ROAD, HANGZHOU 310012, CHINA

Ref. No.: EVPI1411053B
DATE: Nov 05, 2014

THE BUYER: CTI Software
ADD: Na Brehu 468/37 190 00 Prague, Czech Republic
TEL: **FAX:**
ATTN: Mr. Puzik **E-mail:** puzik@cti.cz

THE SUPPLIER: HANGZHOU EVERFINE PHOTO-E-INFO CO.,LTD
Add: #669 BINKANG ROAD,BINJIANG ZONE, HANGZHOU, CHINA
TEL: +86-571-86698333 **FAX:** +86-571-86696433
ATTN: Ms. Summer **E-mail:** europe@everfine.net

PROFORMA INVOICE

FROM: HANGZHOU,CHINA **TO:** Czech Republic

DELIVERY: DDU, CTI Software

PAYMENT: 50% DEPOSIT VIA T/T IN ADVANCE, THE BALANCE SHOULD BE PAID BEFORE SHIPMENT.

DELIVERY: WITHIN 40 DAYS AFTER RECEIVING THE PAYMENT.

ITEM	COMMODITY	QTY.	UNIT PRICE (DDU Tusarova, USD)	AMOUNT (DDU Tusarova, USD)
GO-2000B GONIOPHOTOMETER (0.2° angle accuracy, cost-effective type) **Measurement function:** ➢ Luminous intensity distribution curve, luminous intensity data, efficient luminescence angle, spread angle, luminous flux, luminaires efficiency, iso-illuminance diagrams, isocandela diagrams, maximum ration of distance to height, available average illuminance curve (AAI curve), coefficient of utilization, luminance limitation curves etc. ➢ Voltage, current, power, PF, frequency, harmonics and other electrical parameters. **Remark:** 1) Recommended size of the darkroom: 2.8(H)* 3.5m (W) *8.0m (L) or above. 2) Max. characteristics of the test lamp or luminarie : 1000mm(width) *1500mm(height) @ CIE				

	B-β Solution, or Dia. Φ1500mm @ CIE C-γ Solution, weight 30kg, power 3000W/10A, AC/DC. **Characteristics:** ➢ 0.2° angle accuracy. ➢ CLASS A (Leading in China) photometer head, pre-amplified, and constant-temperatured to achieve high photometry accuracy. ➢ EVERFINE Patent (No.ZL200720184017.2) design for the rotation base, make the installation of the test luminaire more convenient, and make the rotation base more stable. ➢ The slim holder of the test luminaire blocks the tested light beam as little as possible CAN communication mode, faster and reliable			
1	**GO-2000B Goniophotometer** Including: 1. GO-2000B Goniometer (CIE B-β plus C-γ solution, 0.2°angle accuracy) 1PC 2. CT400 Goniophotometer Controller 1PC 3. ID-1000 Photometer Head (CLASS A) 1PC 4. YF1750 photometer head supporter 1PC 5. Precise Laser alignment system 1SET 6. GO-SOFT Software 1PC	1SET	20000.00	20000.00
2	Standard Luminous Intensity Lamp	1PC	1000.00	1000.00
3	WY3010 Digital CC&CV DC Power Supply	1PC	1250.00	1250.00
4	PF9811 Digital Power Meter(Harmonic Type)	1PC	450.00	450.00
5	DPS1010 PWM Type AC Power Supply	1PC	1800.00	1800.00
6	YF1000 cabinet and Panels	1PC	500.00	500.00
7	Adapters for lamps, indoor luminaries, flood luminaries and road luminaires	1SET	1300.00	1300.00
8	Fumigation free wooden package and freight charge from			2500.00

2

	Hangzhou to Tusarova 57, 17000 Prague CZ	
9	Visa and salary of one engineer from the seller in the buyer's factory (The salary is 200USD/day/person, including 3 days for works and 3 days on journey, total 6 days)	Visa:300.00 Salary:1200.00
10	Round tickets to Czech Republic of one engineer from the seller to the buyer's factory	1900.00 USD
11	Food, hotel and local transportation of the engineer in the period of service	Afforded by the buyer directly
Total amount(USD): 32200.00		

NOTE:

1. THE VALIDITY OF ALL THE QUOTATION IS 3 MONTHS.
2. THE POWER SUPPLY REQUIREMENTS OF ALL THE INSTRUMENTS: 220V±10%, 50/60HZ , THD<5%, NO INTERFERENCE PULSE.
3. THE SELLER PROVIDES THE USERS' MANUALS AND SOFTWARE IN BOTH ENGLISH AND CHINESE.
4. THE BUYER PREPARES HIMSELF THE COMPUTER (P4 OR ABOVE, WIN2000/XP, 2 RS232 INTERFACES AND 1 USB INTERFACE) AND THE COLOR LASER PRINTER.
5. THE BUYER SHOULD KEEP ANY BUSINESS SECRETS INVOLVED IN THIS FILE INCLUDE TECHNOLOGY AND PRICE, AND ALL THE EQUIPMENT'S INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OWE TO THE SELLER. UNCOVER THE SHELL OF THE INSTRUMENTS WITHOUT WRITTEN PERMISSION FROM THE SELLER IS FORBIDDEN, OR THE MAINTENANCE WILL BE INVALID.
6. BECAUSE THE VOLUME OF THE GOODS IS SMALL, THE SELLER CAN ACCEPT ONLY LCL SHIPMENT, AND PROVIDE ONLY THE BILL OF LADING NOT THE OCEAN/MARINE BILL OF LADING ACCORDINGLY.

SERVICE ITEMS

1. THE SELLER CAN SEND ONE ENGINEER TO THE BUYER'S FACTORY FOR INSTALLATION AND TRAINING. THE BUYER SHALL PAY THE VISA, TICKETS, HOTEL, FOOD AND SALARY, THE SALARY IS USD200.00/PERSON/DAY (INCLUDE THE TIME FOR WORK AND ON JOURNEY). THE BUYER ALSO CAN SEND THE ENGINEER TO THE SELLER'S FACTORY FOR TRAINING, THE TRAINING COSTS USD100.00/DAY, AND THE BUYER AFFORDS OTHER RELATED COST HIMSELF.
2. THE WARRANTY PERIOD IS 12 MONTHS AFTER THE BUYER RECEIVES THE INSTRUMENTS.

3

REMARK:

THE SELLER WILL EXPORT THE INSTRUMENT THROUGH THE AGENT:

CHINA ELECTRONICS ZHEJIANG COMPANY

PLEASE MAKE T/T PAYMENT ACCORDING TO THE INFORMATION AS FOLLOWS:

BENEFICIARY: CHINA ELECTRONICS ZHEJIANG COMPANY

408 WENSAN ROAD, HANGZHOU, CHINA

BENEFICIARY'S BANK:

BANK OF CHINA, ZHEJIANG BRANCH

321 FENGQI ROAD, HANGZHOU, CHINA

SWIFT NO: BKCHCNBJ910

A/C NO.: 80010 00245 08091 001

OR, A/C NO.: 3623 5832 6686

Příloha 3: Stanovení kalkulované diskontní míry

Pro potřeby Předmětu posouzení Zhotovitel využil náklady vlastního kapitálu jako diskontní míru pro diskontování peněžních toků plynoucích z garancí. Tento výpočet je založen na předpokladu, že náklady vlastního kapitálu představují alternativní náklady kapitálu potřebného pro pokrytí rizik spojených s těmito garancemi. Zhotovitel přistoupil ke stanovení nákladů vlastního kapitálu na základě tzv. modelu oceňování kapitálových aktiv (CAPM).

Model oceňování aktiv stanovuje náklady vlastního kapitálu jako:

$$N_{VK} = R_f + beta \times RPT + RPZ + SP \quad ,kde:$$

R_f = bezriziková úroková sazba,

beta = citlivost výnosnosti akcie na výnosnosti trhu (zadlužená beta)

RPT = riziková prémie trhu,

RPZ = riziková prémie země,

SP = specifické přirážky.

Model CAPM ve své podstatě postihuje pouze systematická rizika, která jsou vyvolána faktory ovlivňující celý kapitálový trh (např. makroekonomické nebo politické vlivy) a není možné je eliminovat. Naproti tomu nesystematická rizika (resp. specifická) jsou spojena s konkrétní společností. CAPM model nepopisuje specifická rizika, proto je nutné náklady vlastního kapitálu doplnit o přirážky, resp. srážky, vymezující rizikovost společnosti nad rámec rizika trhu.

V dalším textu Zhotovitel vymezí konkrétně jednotlivé komponenty modelu CAPM a stanoví jejich hodnoty.

Bezriziková úroková sazba (Rf)

Bezriziková úroková sazba je založena na výnosnosti dlouhodobých státních dluhopisů, které se vyznačují nízkým rizikem a odrážejí dlouhodobé inflační očekávání. Bezriziková úroková míra byla stanovena na úrovni průměrné výnosnosti 30letých U.S. Treasury bonds, která za posledních 6 měsíců před datem ocenění činila **2,97 %**[53].

Odhad koeficientu beta

Koeficient beta hodnotí rizikovost odvětví relativně ve vztahu ke kapitálovému riziku celého trhu. Pokud je beta = 1, je riziko, a tudíž i prémie za riziko daného odvětví na úrovni průměru kapitálového trhu. Je-li beta větší (nebo menší) než 1, je i riziková přirážka větší (nebo menší) než průměrná riziková prémie kapitálového trhu.

Při stanovení koeficientu beta vycházel Zhotovitel z dostupných informací o koeficientech beta nezadlužených podniků evropských společností působících v relevantních odvětvích dostupných na stránkách profesora Damodarana[54].

Předmětný koeficient beta nezadlužených podniků byl stanoven dle průměru z relevantních odvětví „Retail (Distributors)“ a „Retail (Special Lines), a to ve výši **0,84**.

Tabulka 20: Koeficient beta nezadlužených podniků

Odvětví	Počet firem	Beta nezadluženého podniku
Retail (Distributors)	124	0,66
Retail (Special Lines)	90	1,03
Průměr		**0,84**

Zdroj: Internetové stránky A. Damodarana (leden 2024)

K zohlednění konkrétní zadluženosti Společnosti do koeficientu beta byl použit vzorec:

beta zadluženého podniku = beta nezadluženého podniku * $\left[1+(1-d)*\frac{CK}{VK}\right]$, *kde:*

d = sazba daně z příjmu[55],
CK = úročený cizí kapitál,
VK = vlastní kapitál.

Podíl cizího kapitálu a vlastního kapitálu byl stanoven na základě průměru dat v relevantních odvětví „Retail (Distributors)“ a „Retail (Special Lines)“, dostupných na stránkách profesora Damodarana, a to na úrovni 47,99 %. Na základě výše uvedeného vzorce dopočítal Zhotovitel betu zadluženého podniku, která činí **1,17**.

[53] Zdroj: https://fred.stlouisfed.org/series/GS30
[54] www.damodaran.com
[55] Sazba daně je uvedena v zákoně o daních a to na úrovni 19 %.

Riziková prémie trhu (RPT)

Riziková prémie oceňuje výnosnost tržního portfolia převyšující bezrizikovou úrokovou sazbu. Byla určena dle údajů dostupných na stránkách profesora Damodarana, a to ve výši **6,25 %**. Jedná se o průměrnou tržní rizikovou prémii (aritmetický průměr za období 1928 až 2014) oproti vládním dluhopisům na americkém trhu[56].

Riziková prémie země (RPZ)

Riziková prémie země zohledňuje vyšší rizikovost národního trhu oproti trhu americkému, ze kterého byl převzat parametr výpočtu nákladů vlastního kapitálu RPT. Riziko selhání České republiky (s ratingem A1) je dle zdrojů uváděných prof. Damodaranem 1,05 % (leden 2015). Inflační diferenciál České republiky a USA k datu ocenění, tj. k 20. 2. 2015 dle provedených analýz nabývá imateriálních hodnot a nebude pro účely tohoto odborného vyjádření uvažován.

Ostatní rizikové přirážky

Ostatní riziková přirážka byla aplikována ve výši **2 %** zohledňující (i) přirážku za menší společnost, (ii) nižší likviditu, resp. sníženou prodejnost vlastnických podílů obchodních společností na tuzemském trhu (ČR) v porovnání s rozvinutým a vysoce likvidním kapitálovým trhem USA.

Tabulka 21: Výsledný výpočet nákladů vlastního kapitálu

Položka	Hodnota
Náklady vlastního kapitálu	**13,35 %**
Bezriziková úroková míra	2,97 %
Nezadlužené beta	0,84
Zadlužené beta	1,17
Riziková prémie trhu	6,25 %
Riziková prémie země	1,05 %
Ostatní rizikové přirážky	3,00 %

Zdroj: vlastní zpracování

Výsledná výše nákladů vlastního kapitálu (kalkulovaná úroková míra) činí **13,35 %**.

[56] Vypočteno na základě dluhopisů T. Bonds

Příloha 4: Strana č. 5 z Usnesení o zahájení trestního stíhání dle §160/1 tr. řádu ze dne 30. 1. 2024

8870600217/0100 a 581435693/0300, tudíž na bankovním účtu mu zůstala odměna ve výši 62.980,- Kč,

kdy v účelově vytvořeném výše uvedeném řetězci obchodních společností navýšili cenu vybavení laboratoře z pořizovací ceny 1.237.404,6,- Kč bez DPH na částku 2.602.500,- Kč deklarovanou ve výběrovém řízení, tj. navýšena o 110,3 % tak, že

- spol. CTI SOFTWARE s.r.o., jejímž jednatelem a jediným společníkem byl obviněný Milan Pužík, zboží objednala a dovezla dne 2.2.2015 z Čínské lidové republiky za částku v souhrnné výši 1.237.404,6,- Kč bez DPH, kdy jak vyplývá s proformafaktur bylo místem dodání Na Břehu 468/37, 190 00 Praha (sídlo společnosti), a ačkoliv spol. CTI SOFTWARE s.r.o. za pořizovací cenu mohla ve výběrovém řízení nabízet žadatelce o dotaci dodávané vybavení laboratoře, následně
- obviněný Milan Pužík zaúkoloval zaměstnance Jaroslava Šlégra k vystavení faktury č. 500025 ze dne 20.2.2015 dodavatele CTI SOFTWARE s.r.o. znějící na částku ve výši 2.550.450,- Kč bez DPH, která deklaruje prodej předmětného vybavení laboratoře na spol. DINO TRADING spol. s r.o., jejímž jednatelem a jediným společníkem je obviněný Jaroslav Vondruška, následně
- obviněný Jaroslav Vondruška za spol. DINO TRADING spol. s r.o. a obviněný Viktor Kunst za spol. Tesla Lighting s.r.o. svými podpisy na kupní smlouvě ze dne 24.11.2014 mezi spol. DINO TRADING spol. s r.o. a Tesla Lighting s.r.o. deklarují dodání vybavení laboratoře žadatelce o dotaci v 1. části výběrového řízení za částku ve výši 1.552.200,- Kč bez DPH,
- obviněný Jaroslav Vondruška za spol. DINO TRADING spol. s r.o. a obviněný Viktor Kunst za spol. Tesla Lighting s.r.o. svými podpisy na kupní smlouvě ze dne 24.11.2014 mezi spol. DINO TRADING spol. s r.o. a Tesla Lighting s.r.o. deklarují dodání vybavení laboratoře žadatelce o dotaci v 2. části výběrového řízení za částku ve výši 1.050.300,- Kč bez DPH,

když tyto kupní smlouvy obviněný Viktor Kunst ze své pozice jednatele spol. Tesla Lighting s.r.o. prostřednictvím spol. enovation s.r.o. nechal dne 12.6.2015 zaevidovat jako přílohy k žádosti o platbu dotace, s požadovanou částkou k proplacení ve výši 1.511.111,- Kč, což řídící orgán akceptoval a vyplatil požadovanou částku dne 22.6.2015 na bankovní účet č. 187614052/0300 vedený ve prospěch spol. Tesla Lighting s.r.o.,

čímž na základě popsaného jednání společně způsobili obvinění Milan Pužík a Viktor Kunst, a Jaroslav Vondruška pomohl způsobit, škodu Evropskému fondu pro regionální rozvoj zastoupeného v České republice Ministerstvem financí ČR v celkové výši 1.511.111,- Kč,

tedy (§ 212 trestního zákoníku)

obviněný Milan Pužík, nar. 22.5.1947 společně s obviněným Viktor Kunst, nar. 27.9.1982 pod body I) a II) vědomě uvedli v žádosti o poskytnutí dotace na nákup specializovaného vybavení laboratoře i v žádosti o vyplacení dotace nepravdivé údaje, a tímto činem způsobili značnou škodu, kdy nepravdivost informace spočívala v uvedení nového výrobku na trh a jeho inovaci výroby na základě deklarované fiktivní licenční smlouvy, tedy ve fiktivnosti licenční smlouvy a v rámci výběrového řízení na dodavatele vybavení laboratoře uměle nadhodnotili cenu dodávaného zboží, v důsledku čehož získali finanční prostředky nikoliv na stanovených 50 % pořizovací ceny zboží, ale na pokrytí celé zakázky, kdy pod pojmem podání žádosti lze zahrnout jednání obviněného Milana Pužíka i veškeré jednání, které vlastnímu podání žádosti předchází, tedy příprava legendy o exkluzivním postavení spol. Tesla Lighting s.r.o. na trhu se svítidly v ČR spojenou s využitím znalostí v podnikatelském prostředí a vyhotovení nepravdivé licenční smlouvy, legendy o novém produktu žárovky LED 360, která má být teprve uvedena na trh a následné nadhodnocení zboží v rámci řetězce nákupu vybavení laboratoře Čína - CTI SOFTWARE s.r.o. - DINO TRADING spol. s r.o. - TESLA LIGHTING s.r.o. s